BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ NGÀNH: 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG
MSHV: M3422013

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ NGÀNH: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
TS: LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU

NĂM 2024

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Khoa Luật, Khoa Sau đại học của Trường Đại học Cần Thơ, Quý Thầy cô thuộc đơn vị Khoa Luật và các đơn vị khác tham gia giảng dạy, truyền đạt cho tui những kiến thức hữu ích liên quan đến ngành Luật Kinh tế, đó chính là cơ sở để tôi hoàn thành luận văn.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến TS. Lê Thị Nguyệt Châu, cô đã tận tình hướng dẫn, định hướng, truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu làm nền tảng cho tôi tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học để hoàn thành luận văn này.

Bên cạnh đó, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, các anh chị và bạn bè đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn một cách hoàn chỉnh.

Trong quá trình nghiên cứu luận văn do còn hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và thời gian nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì thế, người viết rất mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu từ Quý Thầy, Cô và người đọc.

Kính chúc quý Thầy, Cô thật nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống./.

Xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 31 tháng 7 năm 2024

Tác giả thực hiện

Trần Thị Thùy Dương

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú**

Chuyên ngành: **Luật Kinh tế** Mã số: **8380107** Ngành: **Luật**

Người hướng dẫn: **TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Khoa Luật trường Đại học Cần Thơ**

Tác giả: **Trần Thị Thùy Dương** Khóa học: **29** Niên khóa: **2022 – 2024**.

Giới thiệu: Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú ngày càng hoàn thiện. Song trong quá trình thực hiện xảy ra khá nhiều bất cập như mức giảm trừ gia cảnh, mức thuế suất, thu nhập chịu thuế và không chịu thuế, v.v…Vì vậy, cần phải nghiên cứu để đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú nêu lên những điểm bất cập, hạn chế của quy định pháp luật. Từ những bất cập đó đưa ra những giải pháp để góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Phương pháp: Để làm rõ các cơ sở lý luận về pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, người viết sử dụng phương pháp phân tích và so sánh. Ngoài ra, phương pháp tổng hợp cũng được sử dụng để tìm ra những số liệu.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, nhận thấy thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú đã đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú vẫn tồn tại một số bất cập và hạn chế. Từ đó người viết đưa ra những giải pháp cần hoàn thiện các quy định về thuế thu nhập cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả thu thuế thu nhập cá nhân.

ABSTRACT

Subject title: **Law on personal income tax on salaries and wages of resident individuals**

Major: **Economic Law** Code: **8380107** Major: **Law**

Instructor: **Dr. Le Thi Nguyet Chau, Faculty of Law, Can Tho University**

Author: **Tran Thi Thuy Duong** Course: **29** Academic year: **2022 - 2024**.

Introduction: The law on personal income tax on salaries and wages of resident individuals is increasingly improved. However, in the implementation process, there are many shortcomings such as family deduction levels, tax rates, taxable and non-taxable income, etc. Therefore, it is necessary to conduct research to propose solutions to improve the law on personal income tax.

Objectives: Research theoretical issues on the law on personal income tax on salaries and wages of resident individuals, pointing out the shortcomings and limitations of legal regulations. From these shortcomings, solutions are proposed to contribute to improving the law on personal income tax.

Methods: To clarify the theoretical basis of the law on personal income tax on salaries and wages of resident individuals, the author uses the method of analysis and comparison. In addition, the synthesis method is also used to find data.

Conclusion: Through the results of the research topic, it is found that personal income tax on salaries and wages of resident individuals has contributed significantly to the state budget. However, the regulations on personal income tax on salaries and wages of resident individuals still have some shortcomings and limitations. From there, the author proposes solutions to improve the regulations on personal income tax, contributing to improving the efficiency of personal income tax collection.

MỤC LỤC

Trang

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
LỜI CAM ĐOAN v
MỤC LỤC vi
DANH MỤC BẢNG viii
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 3
4. Câu hỏi nghiên cứu 5
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
6. Phương pháp nghiên cứu 5
7. Kết cấu luận văn 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ 7
1.1 Khái quát về tiền lương, tiền công và thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú 7
1.1.1. Khái niệm tiền lương, tiền công *9*
1.1.2. Khái niệm pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công *12*
1.1.3. Đặc điểm của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú *15*
1.2. Quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú 17
1.2.1. Người nộp thuế *17*
1.2.2. Thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế và thu nhập được miễn thuế *22*
1.2.3. Căn cứ tính thuế *29*
1.2.4. Kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân *35*
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 41
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ 42

2.1. Thực trạng áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú 42

2.2. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú 46

2.2.1. Về việc xác định người phụ thuộc 48

2.2.2. Về mức giảm trừ bản thân và mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân 55

2.2.3 Về việc xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế từ tiền lương, tiền công 63

2.2.4 Về biểu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 64

Bảng 2.2 Biểu thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của một số nước Châu Á. 66

2.2.5 Về kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân 68

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 72

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

DANH MỤC BẢNG

Trang

Bảng 2.1 Dự toán thu NSNN theo sắc thuế từ năm 2020-2023 44

Bảng 2.2 Biểu thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của một số nước Châu Á. 66

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế ra đời từ lâu trong lịch sử của nhiều quốc gia, đặc biệt là ở các nước phát triển và ngày càng trở thành sắc thuế được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thuế thu nhập cá nhân đầu tiên được áp dụng Anh vào năm 1799, và Phổ vào năm 1808. Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng thuế thu nhập vào năm 1864 trong thời kỳ nội chiến nhưng bị gián đoạn vào năm 1872. Các nước Châu Âu khác, cũng như Úc, New Zealand, và Nhật Bản áp dụng các loại thuế thu nhập thường xuyên vào nửa cuối Thế kỷ 19. Ở các nước Châu Á: Thái Lan bắt đầu áp dụng năm 1939, Philippines năm 1945, Hàn quốc năm 1948, Indonesia năm 1949, Trung quốc năm 1984; Các nước Đông Âu mới áp dụng như Rumani năm 1990, Nga năm 1991, Ba Lan năm 1992. Đến nay đã có 180 nước áp dụng thuế thu nhập cá nhân[1].

Ngay từ khi ra đời thuế thu nhập cá nhân đã minh chứng được vai trò tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thực hiện được chức năng cơ bản là phân phối thu nhập thông qua việc điều tiết trực tiếp vào thu nhập cá nhân nhằm giảm bớt sự chênh lệch giữa người có thu nhập cao và thu nhập thấp trong xã hội, đảm bảo công bằng giữa các cá nhân có thu nhập phát sinh. Đây là sắc thuế có diện điều chỉnh rộng bao gồm tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; từ đầu tư gián tiếp như mua, bán cổ phần, trái phiếu, cổ phiếu,... Thuế thu nhập cá nhân điều chỉnh không chỉ cá nhân trong nước mà cả cá nhân nước ngoài nếu có phát sinh thu nhập.

Ở Việt Nam, sự hình thành của nền kinh tế thị trường là cơ sở tiền đề cho sự ra đời của thuế thu nhập cá nhân. Pháp lệnh thuế thu nhập được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành lần đầu tiên vào ngày 27/12/1990 đối với người có thu nhập cao và chính thức có hiệu lực ngày 01/04/1991 đã động viên được sự đóng góp của những cá nhân có thu nhập cao trong xã hội cho ngân sách nhà nước, thu hẹp khoảng cách về mức sống của người lao động trong xã hội. Theo thời gian, pháp lệnh này đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và cuối cùng được thay thế bằng Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Đến thời điểm hiện tại, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 đã qua các lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2012, năm 2014 và đang có hiệu lực thi hành, có ý nghĩa, vai trò quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, số thu thuế thu nhập cá nhân trong 7 tháng đầu năm 2024 đạt 72,1% dự toán, tăng 15,1% so cùng kỳ. Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm

[1] Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Quốc Thịnh. (2021). Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận 3, *Tạp chí Công Thương, Số 6, tháng 3 năm 2021*. Truy cập ngày 25/07/2024, từ https://tapchicongthuong.vn/cac-nhan-to-anh-huong-den-viec-tuan-thu-thue-thu-nhap-ca-nhan-cua-nguoi-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-tai-chi-cuc-thue-quan-3-80326.htm.

2024, số thu thuế thu nhập cá nhân năm 2024 là 159.124 tỉ đồng. Như vậy, với mức đạt 72,1% dự toán, các cá nhân đã nộp ngân sách nhà nước số thuế 114.728 tỉ đồng trong 7 tháng đầu năm. Tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân chiếm 15% số thu nội địa. Các khoản thu nội địa đạt 755.400 tỷ đồng, bằng 69,6% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2023[2]. So với thuế gián thu đóng vai trò quan trọng đối với việc thực hiện quản lý kinh tế tầm vĩ mô của nhà nước, thuế trực thu, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công bằng xã hội cũng như thực hiện các mục tiêu xã hội của nhà nước. Thu nhập chịu thuế là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất trong việc xây dựng pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Các văn bản pháp luật được ban hành trong thời gian gần đây về cơ bản đã giải quyết các vấn đề liên quan đến thu nhập chịu thuế để vừa đảm bảo tính công bằng trong việc thu thuế vừa huy động hợp lý thu nhập chịu thuế và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công là tổng số tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công bằng tiền và không bằng tiền. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số thu nhập mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập. Thu nhập từ tiền lương, tiền công đóng góp tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu nguồn thu của thuế thu nhập cá nhân. Việc quy định khá cụ thể chi tiết các khoản chịu thuế, các chi phí được giảm trừ, cách thức khai thuế,… đã góp phần tích cực trong việc kê khai và đóng thuế thu nhập cá nhân từ đối tượng có thu nhập tiền lương, tiền công.

Tuy nhiên thực tế hiện nay, do tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động không ngừng, nội dung và cơ chế quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công đã không còn phù hợp với thực tiễn như quy định về mức giảm trừ gia cảnh, một số quy định về kỳ tính thuế, thủ tục kê khai, quyết toán thuế còn nhiều phức tạp chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Do đó, nhận thức được vai trò của thuế thu nhập cá nhân đối với sự phát triển của đất nước nên người viết lựa chọn đề tài: "**Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú"** làm luận văn tốt nghiệp của mình, nhằm góp phần vào việc hoàn thiện các quy định pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa và tăng cường hội nhập cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng thuế thu nhập cá nhân nói chung và thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú nói riêng ở nước ta hiện nay.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trong luận văn này, người viết phân tích pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật, đồng thời đã chỉ ra được một số hạn chế về mặt luật pháp đồng thời đưa ra một số

[2] Thanh Xuân. (2024). *Số thu thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh*. Báo điện tử Thanh niên. Truy cập ngày 06/08/2024, từ https://thanhnien.vn/so-thu-thue-thu-nhap-ca-nhan-tang-manh-185240806114755721.htm#:~:text=Nh%C6%B0%20v%E1%BA%ADy%2C%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%A9c%20%C4%91%E1%BA%A1t,so%20c%C3%B9ng%20k%E1%BB%B3%20n%C4%83m%202023.

khuyến nghị nhằm hoàn thiện quy định về thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Khi bàn luận về Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có nhiều công trình nghiên về vấn đề này đã được công bố, cụ thể như:

- Luận văn Thạc sĩ Luật học của tác giả Nguyễn Thị Huỳnh Như (2014), Trường Đại học Cần Thơ với đề tài *"Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công và thực tiễn áp dụng trên một số địa bàn của Thành phố Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang"* chủ yếu nghiên cứu tình hình thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang và đưa ra giải pháp cho hai địa bàn đó.

- Luận văn Thạc sĩ Luật học của của tác giả Lý Mỹ Duyên (2022), Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh với đề tài *"Nghĩa vụ thuế thu nhập của cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công"*. Luận văn này trên cơ sở kế thừa và tiếp thu những cơ sở lý luận chung, luận điểm khoa học pháp lý trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân nói chung và khía cạnh thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công nói riêng từ những công trình nghiên cứu trước đó đưa ra luận điểm và luận cứ phù hợp, nêu bật vướng mắc tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật điều chỉnh nghĩa vụ thuế thu nhập của cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ đó đánh giá những bất cập đã xảy ra và đưa ra những phương hướng hoàn thiện. Luận văn chỉ nghiên cứu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công mà không đi sâu vào đối tượng cụ thể là cá nhân cư trú.

- Luận văn Thạc sĩ Luật học của tác giả Nguyễn Thị Hồng (2023), Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh với đề tài *"Quy định về các khoản giảm trừ trong thuế thu nhập cá nhân: Thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện"* trên cơ sở kế thừa những đóng góp của các công trình nghiên cứu trước, luận văn tiếp tục giải quyết những vấn đề về mặt pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về các khoản giảm trừ trong thuế thu nhập cá nhân ở thời điểm hiện tại.

- Giáo trình "*Luật Tài chính 2 (Thuế)*" của Tiến sĩ, Giảng viên chính Lê Thị Nguyệt Châu, (2009), Khoa Luật – Đại học Cần Thơ, trình bày những vấn đề chung về thuế, các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu,...

- Giáo trình *"Pháp luật tài chính nhà nước",* của Tiến sĩ, Giảng viên chính Lê Thị Nguyệt Châu, (2015), Khoa Luật – Đại học Cần Thơ, nghiên cứu pháp luật thuế dưới góc độ nguồn thu của ngân sách nhà nước trong mối quan hệ với thu, chi ngân sách nhà nước.

- Bài viết của Tiến sĩ Lê Thị Thu Thủy (2009) với chủ đề *"Những vấn đề đặt ra khi thực thi luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam"* đăng trên Tạp chí Luật học số

4/2009, phân tích một số vấn đề đặt ra khi thực thi luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam như nguyên tắc công bằng, chi phí khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế, quy định thu nhập miễn thuế, quy định thuế thu nhập đối với chứng khoán, khó khăn của việc quản lý thuế thu nhập cá nhân.

- Bài viết của Thạc sĩ Lê Huỳnh Phương Chinh (2018) với đề tài *"Thực tiễn thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương và một số giải pháp hoàn thiện"* đã thể hiện một cách khái quát nhất về những kết quả đã đạt được khi áp dụng thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân về tiền công, tiền lương trong những năm qua đồng thời nêu những tồn tại bất cập cũng như những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Bài viết tại Hội thảo Hoàn thiện Pháp luật đất đai trong thời kỳ hội nhập, Cần Thơ tháng 05 năm 2023 của các tác giả Lê Thị Nguyệt Châu, Lê Huỳnh Phương Chinh, Ngụy Ngọc Anh, Phạm Tuấn Kiệt với đề tài *"Pháp luật về thuế đối với quyền sử dụng đất"* phân tích các nội dung của hai luật thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập liên quan đến quyền sử dụng đất. Đồng thời đề xuất sửa đổi một số quy định có liên quan như ưu đãi thuế, giá tính thuế, mối tương quan giữa thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Odunayo Olamide Olaniyi và các cộng sự (2023), *"Quản lý thuế và tuân thủ thuế thu nhập cá nhân ở Nigeria: Thông qua PLS-SEM".* Bài báo khoa học, Tạp chí International Journal of Applied Economíc, Finance and Accounting (ISN 2577-767X, Vol.17, No.1, pp. 117-126). Tác giả áp dụng mô hình phương trình cấu trúc (PLS-SEM) để kiểm tra các giả thuyết của nghiên cứu. Kết quả thống kê cho thấy tại Nigeria giáo dục tuyên truyền về thuế, quy định xử phạt vi phạm thuế có mối quan hệ với hiệu quả quản lý thuế một cách rõ rệt và tích cực, ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế thu nhập cá nhân, trong khi các dịch vụ hỗ trợ thuế có tác động tiêu cực và không đáng kể đến việc tuân thủ thuế thu nhập cá nhân. Hiệu quả quản lý thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tuân thủ thuế thu nhập cá nhân và tăng nguồn thu từ thuế. Cho cần tối ưu hóa việc tuân thủ thuế và doanh thu, quản lý thuế cần phải liên tục phát triển các hệ thống (chính sách, chiến lược và nguyên tắc) sử dụng các mô hình giáo dục hiệu quả và hiệu quả, thực thi mô hình, mô hình quan liêu.

- Ngoài ra, còn có các Luận văn thạc sĩ Luật học của các tác giả Phan Phương Nam (2006), *"Nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân",* Trường Đại học Luật TPHCM*;* Nguyễn Thanh Lâm (2006), "*Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công",* Trường Đại học Luật TPHCM; La Thị Tuyết Anh (2011), *"Thực hiện thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và định hướng hoàn thiện"*, Trường Đại học Luật Hà Nội, nghiên cứu các vấn đề thể hiện ở những phạm vi, góc độ khác nhau với nhiều nội dung và những vấn đề quan trọng có liên quan đến pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Qua nghiên cứu các công trình khoa học nêu trên, người viết nhận thấy, các công trình nêu trên là nguồn tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu thực hiện đề tài luận văn này. Tuy nhiên, các công trình khoa học nêu trên chưa bao quát hết việc thu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với các nhân cư trú. Do đó, cần phải có công trình nghiên cứu độc lập về xác định thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú. Vì vậy, với đề tài luận văn: ***"Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú",*** người viết sẽ đi sâu phân tích cơ sở lý luận, quy định của pháp luật về thuế đối với cá nhân cư trú để tìm ra các bất cập và giải pháp để hoàn thiện pháp luật hiện nay về thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương của cá nhân cư trú, đề tài khai thác theo hướng không trùng lắp với các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Quy định về thu nhập chịu thuế và không chịu thuế từ tiền công, tiền lương của cá nhân cư trú có phù hợp? Nếu chưa phù hợp thì giải pháp như thế nào?

- Quy định về giảm trừ gia cảnh có hợp lý hay chưa? Nếu chưa hợp lý thì cần sửa đổi theo hướng nào?

- Mức thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương của cá nhân cư trú cao hay thấp khi đối sánh với các mức thuế áp dụng đối với các khoản thu nhập khác.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú và chủ yếu vào cá nhân cư trú là công dân Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn này, người viết đi sâu vào phân tích những quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú từ khi Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 đến nay.

6. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, người viết đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp so sánh: để đánh giá những điểm tiến bộ và hạn chế quy định của pháp luật liên quan đến đề tài nghiên cứu, người viết sử dụng phương pháp này để đối chiếu, so sánh những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực với những văn bản pháp luật hiện hành.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: người viết sử dụng phương pháp này để phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật; từ đó tìm ra những điểm bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện; phương pháp này được người viết sử dụng chủ yếu ở Chương 2.

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu nêu trên, trong quá trình thực hiện luận văn, người viết sẽ sử dụng linh hoạt từng phương pháp trong quá trình nghiên cứu, sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

7. Kết cấu luận văn

Để đảm bảo đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ, ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn được chia thành hai chương.

- Chương 1. Cơ sở lý luận và pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.

Ở Chương này, người viết nghiên cứu lý luận chung về nhưng khái niệm tiền lương, tiền công, thuế thu nhập cá nhân; những quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.

- Chương 2. Thực trạng áp dụng và giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.

Người viết nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công hiện nay, tìm ra các bất cập trong việc áp dụng pháp luật để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết các bất cập đó.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ

1.1 Khái quát về tiền lương, tiền công và thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú

Thuế là công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi nhiệm vụ và chức năng của mình, gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Thời kỳ trước năm 1990, thu ngân sách ở nước ta chủ yếu từ kinh tế quốc doanh và được thực hiện dưới hình thức thu quốc doanh và trích nộp lợi nhuận. Thuế chỉ áp dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh và một số sắc thuế như nông nghiệp, thuế công thương nghiệp, thuế môn bài, vv... Vì vậy, có thể nói ở thời kỳ này, vai trò của thuế rất hạn chế trên cả phương diện huy động nguồn nhân lực cho ngân sách nhà nước và phương diện điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế phổ biến trên thế giới và được ban hành từ rất sớm ở các nước phát triển. Trong giai đoạn đạo luật thuế thu nhập đầu tiên được ban hành ở Anh Quốc vào năm 1799 và trải qua quá trình phát triển của các quốc gia đến nay, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đã có những thay đổi để phù hợp hơn. Các quốc gia có nền kinh tế thị trường đều coi pháp luật thuế thu nhập cá nhân là một trong những sắc thuế có tầm quan trọng đặc biệt trong huy động nguồn thu ngân sách nhà nước, thực hiện phân phối công bằng xã hội và điều tiết vĩ mô nền kinh tế[3].

Ở Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân được hoàn thiện từ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Ngày 27 tháng 12 năm 1990, Hội đồng nhà nước ban hành Pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao có hiệu lực từ ngày 01/04/1991. Để cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, qua quá trình tổ chức thực hiện, pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung nhiều lần vào các năm 1992, 1994, 1997, 1999, 2001, 2004.

Song song đó từ năm 1993, nước ta bắt đầu đổi mới nền kinh tế từ tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII đã đưa ra quan điểm, chủ trương mới về tiền công tiền lương, đó là cải cách chính sách tiền công và tiền lương theo nguyên tắc: tiền công và tiền lương phải dựa trên số lượng và chất lượng lao động, bảo đảm tái sản xuất sức lao động; tiền tệ hóa tiền lương, xoá bỏ chế độ bao cấp ngoài lương dưới hình thức hiện vật; thực hiện mối tương quan hợp lý về tiền lương và thu nhập của các bộ phận lao động xã hội. Chính sách tiền lương năm 1993 là cuộc cải cách toàn diện do đã có sự thay đổi cơ bản nhận thức về vai trò của tiền lương

[3] Huỳnh Văn Diện. (2016). *Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn thành phố Cần Thơ*, Luận án Tiến sĩ Luật Kinh tế, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội, tr.31.

và trợ cấp xã hội. Lần đầu tiên thừa nhận sức lao động là hàng hóa và tiền lương chính là giá cả sức lao động. Cuộc cải cách này đã có một bước tiến quan trọng trong việc tách bảo hiểm xã hội ra khỏi quỹ tiền lương và tách đối tượng trả lương ra làm 2 khu vực có nguồn trả lương khác nhau. Khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, dân cử, bầu cử có nguồn trả từ ngân sách nhà nước và khu vực sản xuất kinh doanh có nguồn trả lương từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, thu nhập của các tầng lớp cư dân cũng tăng lên nhưng khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa nhóm người có thu nhập cao và nhóm người có thu nhập thấp cũng có xu hướng ngày càng tăng, việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân sẽ đảm bảo tính hợp lý, công bằng và hiệu quả của hệ thống chính sách thuế. Tuy nhiên, Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trong quá trình áp dụng đã bộc lộ nhiều nhược điểm như: Phạm vi điều chỉnh tương đối hẹp do không đánh thuế đối với một số khoản thu nhập không thường xuyên, không đánh thuế đối với cá nhân kinh doanh; Chưa thật sự công bằng do không khấu trừ các khoản chi phí cần thiết để duy trì cuộc sống; Biểu thuế lũy tiến từng phần có thuế suất lũy tiến quá nhanh, lại không bình đẳng giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài. Ngoài ra, thu nhập của cá nhân đồng thời được điều tiết bởi các văn bản khác nhau như: Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và luật thuế chuyển quyền sử dụng đất[4].

Trước bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước yêu cầu sự hội nhập ngày càng sâu rộng, ngày 21 tháng 11 năm 2007, Quốc hội đã ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Việc ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân khẳng định một bước phát triển của hệ thống pháp luật thuế Việt Nam[5]. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 đã khắc phục được những nhược điểm của pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao như: Bao quát và mở rộng được đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế; Đảm bảo động viên hợp lý thu nhập của dân cư, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, thống nhất các quy định về thuế áp dụng đối với cá nhân có thu nhập; Góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước; Từng bước góp phần thực hiện kiểm soát thu nhập của dân cư. Có thể nói, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã được ban hành vào ngày 21/12/2012, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, trong đó có một số điều khoản đã có hiệu lực từ 01/07/2013 được xây dựng ban hành nhằm tập trung sửa đổi, bổ sung những bất cập so với thực tế đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với xu thế cải cách thuế và thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 104/2013/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 01/7/2024, cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo

[4] Hồ Thị Hải. (2014). *Một số vấn đề pháp lý về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện*, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.16

[5] Lê Thị Nguyệt Châu. (2009). *Luật Tài chính 2 (Thuế).* Thành phố Cần Thơ: NXB. Trường Đại học Cần Thơ, tr 25.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

1.1.1. Khái niệm tiền lương, tiền công

Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là William Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Sau đó được Mác tiếp tục phát triển từ các nhà kinh tế cổ điển trước đó. Lý luận tiền lương của Mác đã vạch rõ bản chất của tiền lương dưới Chủ nghĩa tư bản đã bị che đậy – tiền lương là giá cả của lao động, bác bỏ quan niệm của các nhà kinh tế tư bản trước đó (điển hình như Ricardo)[6].

Một trong các yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất chính là lao động. Chính nhờ lao động mà trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, con người có thể không chỉ tạo ra của cải để nuôi sống bản thân, gia đình mà còn cải tạo và biến đổi xã hội. Khả năng của lao động được biểu hiện thông qua sức lao động. Theo C. Mác thì "Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong cơ thể, trong một con người đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó"[7]. Khi người lao động tự do về thân thể và không có đủ tư liệu sản xuất cần thiết để kết hợp với sức lao động của mình tạo ra hàng hoá để bán nên họ phải bán sức lao động của mình cho người mua sức lao động. Sức lao động lúc này được xem là một loại hàng hóa đặc biệt trên thị trường.

Tiền lương là một khái niệm phức tạp, nó bao gồm những thành phần như tiền lương, trợ cấp, phúc lợi và thưởng. Trên thực tế, khái niệm tiền lương rất đa dạng ở các nước trên thế giới và có thể gọi dưới nhiều tên gọi khác nhau bao gồm thù lao và thu nhập từ người lao động. Ở Pháp khái niệm tiền lương được ghi nhận là "sự trả lương được hiểu là tiền lương hoặc lương bổng cơ bản, bình thường hay tối thiểu và mọi thứ lợi ích được trả trực tiếp hay gián tiếp bằng tiền hay hiện vậy mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo việc làm của người lao động". Ở Đài Loan, "tiền lương chỉ là một khoản thù lao mà người công nhân nhận được từ làm việc, bất luận là dùng tiền lương hay là lương bổng, phụ cấp có tính chất lương, tiền thưởng hoặc dùng mọi danh nghĩa khác để trả cho họ theo giờ, ngày, tháng, theo sản phẩm". Ở Nhật Bản, "tiền lương, bất luận được gọi là tiền lương, lương bổng, tiền được chi lãi hoặc bằng những tên gọi khác, là khoản thù lao cho lao động mà người sử dụng lao động chi trả cho công nhân". Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), tiền lương là sự trả lương hoặc thu nhập bất luận tên gọi hay cách tính thế nào, mà có thể biểu hiện

[6] *Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin*. Thành phố Hà Nội: NXB. Chính trị quốc gia.
[7] C. Mac - Ph.Ănghen. (1993). *Toàn tập, tập 23.* Thành phố Hà Nội: NXB. Chính trị quốc gia, tr.251.

bằng tiền và được ấn định bằng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc bằng pháp luật, pháp quy quốc gia do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động được viết ra hay bằng miệng, cho người lao động đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc những dịch vụ đã làm hoặc sẽ phải làm[8].

Ở Việt Nam hiện nay có sự phân biệt các yếu tố trong tổng thu nhập của người lao động từ công việc: Tiền lương (lương cơ bản), phụ cấp và phúc lợi. Theo quan điểm cải cách tiền lương năm 1993, tiền lương là giá cả sức lao động, được hình thành qua sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, phù hợp với quan hệ cung cầu về sức lao động trên thị trường và được trả cho năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Tiền lương là cơ sở pháp lý có thể đảm bảo rằng người sử dụng lao động phải cam kết trả lương bình đẳng cho người lao động, là một trong những động lực quan trọng để doanh nghiệp thu hút ứng viên. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động sẽ bền chặt và lâu dài khi người sử dụng lao động trả cho người lao động một mức lương tương xứng với công sức họ bỏ ra để hoàn thành nhiệm vụ. Theo pháp luật Việt Nam, tiền lương được quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 quy định như sau: *"Tiền lương được hiểu số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm các mức lương theo công việc hoặc chức danh, các khoản phụ cấp lương và khoản bổ sung khác. Tiền lương theo công việc, chức năng không được thấp hơn mức tối thiểu. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương ngang nhau cho những người lao động làm việc có giá trị như nhau, không phân biệt phương pháp tính."*

Có thể thấy, tiền lương được cấu thành từ ba yếu tố: chế độ tiền lương, phụ cấp lương và lương tối thiểu. Chế độ tiền lương gồm chế độ tiền lương cấp bậc và chế độ tiền lương chức vụ. Chế độ tiền lương cấp bậc là chế độ trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động cũng như điều kiện lao động khi họ hoàn thành một công việc nhất định căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của công việc thông qua thang bảng lương, mức lương. Chế độ tiền lương chức vụ được thiết kế để trả lương cho người lao động trong các tổ chức quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội và các loại lao động quản lý trong các doanh nghiệp tuỳ theo chức danh viên chức và thâm niên nghề nghiệp của người lao động. Phụ cấp lương là khoản tiền phụ bổ sung cho lương cấp bậc, chức vụ khi điều kiện lao động, mức độ phức tạp của công việc và điều kiện sinh hoạt có các yếu tố không ổn định so với điều kiện lao động, sinh hoạt bình thường. Tiền lương tối thiểu là số tiền dùng để trả cho người lao động làm những công việc giản đơn nhất trong xã hội với điều kiện môi trường lao động bình thường, chưa qua đào tạo nghề, là số tiền đảm bảo cho người lao động có thể mua được các tư liệu sinh hoạt và tiêu dùng thiết yếu cho tái sản xuất sức lao động cá nhân và dành một phần bảo hiểm tuổi già và nuôi dưỡng con cái.

[8] Trần Kim Dung. (2011). *Quản trị nguồn nhân lực*, Thành phố Hồ Chí Minh: NXB. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.273-274.

Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động, là giá cả của hàng hóa sức lao động. Là biểu hiện bên ngoài của đời sống chủ nghĩa tư bản, người lao động làm việc cho nhà tư bản trong một thời gian nhất định, sản xuất ra một lượng hàng hóa hay hoàn thành một số công việc nào đó thì nhà tư bản trả cho người lao động một số tiền nhất định gọi là tiền công[9]. Tiền công thường sẽ gắn trực tiếp với các mối quan hệ đồng thuận mua bán sức lao động. Trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, sức lao động bao giờ cũng được bán trong một kỳ hạn nhất định. Sau mỗi một giờ, ngày, tháng, năm làm việc, người lao động sẽ nhận được một lượng giá trị tương ứng. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin tiền công là số tiền nhận được trong một khoản thời gian làm việc nhất định, số tiền chi trả dựa theo số giờ làm việc hoặc theo số lượng sản phẩm hoàn thành[10]. Tiền công hiện nay được sử dụng khá phổ biến trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hợp đồng dân sự thuê mướn lao động có thời hạn. Điều kiện và thời điểm nhận tiền công thường phụ thuộc vào các quy định, chính sách của doanh nghiệp. Những khoản chi phí khác cũng được tính vào tiền công như thuế thu nhập cá nhân, phụ cấp, thưởng và các khoản bổ sung thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Có hai hình thức cơ bản của tiền công là tiền công tính theo giờ và tiền công tính theo sản phẩm.

Tiền công tính theo thời gian là hình thức tiền công mà số lượng của nó ít hay nhiều tùy theo thời gian lao động của công nhân (giờ, ngày, tháng) dài hay ngắn. Trong đó trả theo giờ là chính xác nhất. Tiền công trả theo thời gian thường được trả cho những công việc không định lượng được một cách cụ thể, ảnh hưởng bởi các yếu tố: Độ dài của thời gian lao động; Cường độ lao động; Tính chất công việc; Trình độ tay nghề, kinh nghiệm của người lao động.

Tiền công tính theo sản phẩm là hình thức tiền công mà số lương của nó phụ thuộc vào số lượng sản phẩm hay số lượng những bộ phận của sản phẩm mà người lao động đã sản xuất ra hoặc là số lượng công việc đã hoàn thành. Tiền công tính theo sản phẩm được xác định bằng cách lấy tổng giá trị sức lao động trung bình trong một ngày, chia cho tổng số sản phẩm trung bình mà lao động tạo ra trong một giờ lao động. Tiền công theo sản phẩm thường mang lại nhiều ưu thế trong việc quản lý, đối với người lao động lại là cơ hội phát triển cá tính, sự tự do, độc lập và khả năng tự kiểm tra, mặt khác, tiền công theo sản phẩm mang lại sự cạnh tranh giữa người lao động với nhau.

Sự khác biệt giữa tiền lương và tiền công được thể hiện ở các điểm như sau:

- Tiền lương cơ bản là tiền lương được xác định trên tính đầy đủ về sinh học, xã hội học, về trình độ phức tạp và mức độ tiêu hao sức lao động trong những điều kiện trung bình của từng ngành nghề công việc. Tiền công là số tiền do người sử dụng lao

[9] Nguyễn Thị Khuyên. (2022). Lý luận tiền công của C.Mác và định hướng vận dụng trong chính sách tiền công, tiền lương ở Việt Nam hiện nay. *Tạp chí Lý luận Chính trị và truyền thông, Số 6/2022, tr.51*.

[10] *Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin*. Thành phố Hà Nội: NXB. Chính trị quốc gia.

động dùng để trả cho những người lao động chân tay, làm việc cho các hoạt động công cộng miễn phí còn tiền lương là để trả tinh thần người lao động.

- Tiền lương được nhận theo định kỳ chu kì lương của họ được chính thức ghi trong các hợp đồng lao động, các quyết định về lương hay qua các hình thức thỏa thuận khác. Tiền công là khoản tiền thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động dựa trên hợp đồng lao động, căn cứ vào mức độ công việc, hoàn thành công việc sẽ nhận tiền, chu kỳ lao động theo thỏa thuận.

- Tiền lương là khoản tiền thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động dựa trên thời gian, kết quả công việc, sản phẩm,… được ấn định thời gian trả lương cố định. Tiền công được thỏa thuận dựa trên đối tượng là công việc thực hiện, chỉ gắn với công việc mà không gắn với các yếu tố khác (thời gian, kết quả thực hiện công việc, sản phẩm).

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, các doanh nghiệp thường sử dụng tiền lương làm đòn bẩy để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động. Khi cá nhân sử dụng sức lao động để thực hiện công việc nào đó cho người sử dụng lao động, cá nhân hay còn gọi là người lao động sẽ nhận được một khoản giá trị vật chất tương ứng với sức lao động đã sử dụng, khoản giá trị vật chất này gọi là tiền lương, tiền công. Người lao động sẽ sử dụng khoản tiền lương, tiền công này để mua sắm tư liệu sinh hoạt và đáp ứng các nhu cầu cơ bản ăn, mặc và ở, nhằm nuôi sống bản thân, gia đình, người thân đồng thời tái tạo sức lao động để tiếp tục sử dụng sức lao động này nhằm nhận được tiền công, tiền lương trong tương lai. Tóm lại, tiền lương, tiền công chính là giá cả sức lao động, là kết quả của quan hệ lao động, phát sinh từ việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động[11].

1.1.2. Khái niệm pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công

Thuật ngữ "thuế thu nhập cá nhân" hiện chưa được giải thích trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Theo đó, các quy định về thuế xác định người nộp thuế là ai, thu nhập nào chịu thuế, v.v... Thông thường, thuế thu nhập cá nhân thu vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của cá nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Nếu phân tích câu từ thì "thuế thu nhập cá nhân" hàm chứa hai khái niệm khá rộng là "thu nhập" và "cá nhân".

Trong quá trình lao động, con người tạo ra thu nhập dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào tiêu chí phân loại. Mục đích của việc phân loại thu nhập là tiền đề cho việc phân định đối tượng chịu thuế của các sắc thuế khác nhau cũng như đặt ra cơ chế thu hiệu quả. Theo lý thuyết về sự bổ sung tài sản, tăng thêm tiềm lực kinh tế mà không quan tâm đến tính thường xuyên của thu nhập thì "thu nhập" được hiểu là một

[11] Khoản 5 Điều 3 Bộ Luật lao động năm 2019.

khả năng kinh tế sẽ được bổ sung cho một người nào đó trong một năm, không kể khoản này có lặp lại hay không, được cấu thành và sử dụng như thế nào[12]. Có thể nói, thu nhập là tổng số tiền mà một chủ thể kiếm được hoặc tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Như vậy, thu nhập có thể gồm các khoản như tiền lương, tiền công, tiền cho thuê tài sản, lợi nhuận kinh doanh, thu nhập từ thừa kế, quà tặng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ chuyển nhượng….[13]. Các loại thu nhập trên không phải thu nhập nào cũng là thu nhập chịu thuế mà chỉ có một số khoản thu nhập đáp ứng những điều kiện nhất định mới là thu nhập chịu thuế.

Thu nhập được chia thành thu nhập cá nhân và thu nhập tổ chức (thu nhập doanh nghiệp). Thu nhập cá nhân là một bộ phận rất quan trọng của tổng sản phẩm quốc dân của một quốc gia, bởi vì đại bộ phận thu nhập quốc dân, sau quá trình phân phối và phân phối lại sẽ được chia cho các thành viên trong xã hội dưới hình thức bằng tiền, bằng hiện vật hoặc phúc lợi xã hội. Khái niệm "thu nhập" hiện nay chưa được hiểu thống nhất nên vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Chính vì vậy, các nhà làm luật thường chỉ liệt kê các khoản được coi là thu nhập của tổ chức, cá nhân mà không đưa ra khái niệm chính thức của thu nhập.

"Cá nhân" là một con người cụ thể sống trong một xã hội nhất định, với tư cách là một cá thể, một thành viên của xã hội và những đặc điểm riêng biệt của mình mà phân biệt với cá nhân khác trong xã hội. Cá nhân hình thành và phát triển trong xã hội, không tách rời xã hội. Xã hội là hệ thống những mối quan hệ giữa người với người. Mỗi cá nhân là một cái đơn nhất mang những đặc điểm riêng phân biệt với các cá nhân khác không chỉ về mặt sinh học mà chủ yếu về mặt những quan hệ xã hội, những quan hệ này vô cùng phức tạp, có tính cụ thể và lịch sử[14]. Mỗi cá nhân có đời sống riêng, có những quan hệ xã hội riêng không giống hoàn toàn quan hệ xã hội của các cá nhân khác, có kinh nghiệm riêng, nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích riêng.

Tuy nhiên, cần phân biệt cá nhân với cá thể người. Một con người mới sinh ra, chưa có ý thức, chưa có quan hệ xã hội thật sự nên chưa thể gọi là một cá nhân. Chỉ khi nào con người có ý thức, có thế giới nội tâm riêng, có những quan hệ xã hội riêng, con người đó mới gọi là cá nhân theo đúng nghĩa của nó. Có thể nói, cá nhân là con người cụ thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và tồn tại trong một tập thể hoặc trong một cộng đồng xã hội. Mỗi một cá nhân có những đặc tính riêng biệt, không trùng lặp và có khả năng phân biệt giữa cá nhân này với cá nhân khác như: Vân tay, nhóm máu, họ tên, nguyên quán, trình độ học vấn, ưu nhược điểm trong tính cách, mức độ ảnh hưởng tới cộng đồng. Mỗi cá nhân có những đặc điểm quan hệ nhân thân và quan hệ

---

[12] Huỳnh Văn Diện. (2016). *Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn thành phố Cần Thơ*, Luận án Tiến sĩ Luật Kinh tế, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội, tr.32.

[13] Nguyễn Ngọc Minh. (2023). *Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Viện Chiến lược và phát triển, tr. 29.

[14] Nguyễn Thị Loan. (2023). Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ cá nhân và xã hội. *Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học.* Truy cập ngày 25/07/2024, từ https://congdankhuyenhoc.vn/quan-diem-triet-hoc-mac-lenin-ve-moi-quan-he-ca-nhan-va-xa-hoi-179230310000732242.htm.

tài sản riêng biệt. Giá trị cá nhân là yếu tố cốt lõi để hình thành giá trị con người, yếu tố sinh học, khả năng nhân thức, điều khiển hành vi là điểm tạo ra giá trị pháp lý cũng như tư cách chủ thể của cá nhân trong các quan hệ pháp luật.

Trong pháp luật dân sự, cá nhân - với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, là công dân Việt Nam, người nước ngoài có quốc tịch hoặc không có quốc tịch. Như vậy, dưới góc độ pháp lý cá nhân được xem như một thực thể, một chủ thể của quan hệ pháp luật.

Thuế thu nhập cá nhân có diện điều chỉnh rộng. Đối tượng chịu thuế của thuế thu nhập cá nhân là gần như toàn bộ các khoản thu trong tổng thu nhập của cá nhân mà không cần phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập đó, bao gồm: Thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; từ đầu tư gián tiếp như mua, bán cổ phần, trái phiếu, cổ phiếu… Thuế thu nhập cá nhân áp dụng với hầu hết cá nhân có thu nhập không chỉ cá nhân trong nước mà cả cá nhân nước ngoài nếu làm việc có thu nhập hay những người nước ngoài cư trú thường xuyên hay không thường xuyên.

Về cơ bản, nguyên tắc xây dựng chính sách thuế thu nhập phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, gồm có[15]: (1) Nguyên tắc đánh thuế theo tình trạng cư trú: chủ thể được coi là cư trú ở một nước phải nộp thuế tại nước đó cho mọi khoản thu nhập phát sinh từ tất cả các nước khác trên thế giới, không phân biệt thu nhập phát sinh trong nước hay thu nhập phát sinh ở nước ngoài. Còn một cá nhân được coi là đối tượng không cư trú chỉ phải chịu nghĩa vụ thuế đối với phần thu nhập có nguồn gốc tại nước đó. Nguyên tắc đánh thuế theo tiêu chí cư trú được hầu hết các nước áp dụng để đánh thuế đối với các đối tượng được coi là cư trú tại nước đó. (2) Nguyên tắc đánh thuế theo nguồn phát sinh thu nhập: theo nguyên tắc này, chủ thể chỉ phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập phát sinh tại nước tạo ra thu nhập mà không phải nộp thuế thu nhập đối với những khoản thu nhập phát sinh ở nước ngoài. Theo nguyên tắc này thì một cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân ở một nước đối với mọi khoản thu nhập của cá nhân phát sinh tại nước đó. Nguyên tắc nguồn phát sinh thu nhập được hầu hết các nước áp dụng để đánh thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh tại nước đó của các đối tượng không cư trú. Cách đánh thuế này cũng phù hợp với những nước có nhiều người nước ngoài đến làm việc, đầu tư và công dân nước đó ít ta nước ngoài làm việc hoặc đầu tư.

Thuế thu nhập cá nhân là được xem là loại thuế mà nhà nước đánh vào thu nhập thực tế của các chủ thể nhằm điều tiết một phần thu nhập của các tổ chức, cá nhân vào ngân sách nhà nước với mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thực hiện công bằng xã hội[16]. Đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công thì chỉ những thu nhập hợp pháp với bản chất là tiền lương, tiền công của cá nhân mới chịu sự

[15] Nguyễn Ngọc Minh. (2023). *Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Viện Chiến lược và phát triển, tr. 42.
[16] Nguyễn Thị Thủy. (2012). *Giáo trình Luật thuế*, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

điều chỉnh của sắc thuế này. Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công thì khi đó cá nhân này phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công và có nghĩa vụ nộp thuế - khoản nộp bắt buộc theo quy định mà không mang tính đối giá hay hoàn trả trực tiếp lại cho cá nhân đó[17]. Bên cạnh đó, sự phân biệt cư trú hay không cư trú của một người nộp thuế là rất quan trọng để xác định cá nhân đó phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập chịu thuế nào. Trên cơ sở của sự phát triển kinh tế và quan hệ hợp tác quốc tế hiện nay, chính sách pháp luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam xác định đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Từ đó có thể khái quát, *pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công, tiền lương là những quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền quy định nhằm điều chỉnh thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc thu nhập có tính chất như tiền lương, tiền công của cá nhân*.

1.1.3. Đặc điểm của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú

Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có các đặc điểm cơ bản như sau:

Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp lên thu nhập của người nộp thuế. Thuế trực thu là loại thuế mà chủ thể nộp thuế cũng đồng thời là chủ thể chịu thuế, nghĩa là người nộp thuế sẽ mất đi một phần thu nhập của mình vì thuế mà không được chuyển sang đối tượng khác tại thời điểm tính thuế. Nghĩa là thuế thu nhập cá nhân được tính căn cứ dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan. Cá nhân phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa là người nộp thuế vừa là người chịu thuế.

Do thuế trực thu là loại thuế thu trực tiếp điều tiết vào thu nhập, tài sản của tổ chức, cá nhân, có xét đến hoàn cảnh và điều kiện, khả năng đóng góp của người nộp thuế nên nó rất có tác dụng điều hòa thu nhập, góp phần giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập và tài sản giữa các tầng lớp dân cư. Tuy nhiên, trên thực tế, cá nhân người nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công rõ ràng nhận thức được nghĩa vụ thuế của mình và trách nhiệm chuyển giao số thuế này vào ngân sách nhà nước nhưng việc chấp nhận và thiện chí hợp tác thực hiện nghĩa vụ này là theo mệnh lệnh bắt buộc từ nhà nước rất khó khăn. Bởi lẽ dù ý thức được sự cần thiết và tính tất yếu của thuế nhưng thuế thu nhập cá nhân chưa bao giờ được người dân cảm nhận như một thực tế

[17] Nguyễn Văn Tuyến. (2009). Bản chất về thuế - sự tiếp cận từ các học thuyết về thuế cổ điển và hiện đại, *Tạp chí Luật học*, số 04 (107).

dễ chịu[18]. Bên cạnh đó, khi có những chính sách thay đổi chiều chỉnh thuế suất hay phạm vi các đối tượng nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế đều gây ra những phản ứng mạnh mẽ của người nộp thuế dẫn đến trong một số trường hợp thuế thu nhập cá nhân không khuyến khích người nộp thuế làm việc nhiều, vì làm càng nhiều, thu nhập càng cao thì số thuế phải nộp cũng nhiều hơn. Chính vì vậy, cần có biện pháp quản lý thu thuế hiệu quả để người nộp thuế thu nhập cá nhân cần phải xem việc đóng thuế là một nghĩa vụ. Bằng khoản đóng góp từ thu nhập cá nhân sẽ làm tăng thêm nguồn thu cho nhà nước, đảm bảo công bằng xã hội.

Thứ hai, đối tượng chịu thuế là thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú. Về bản chất, thuế thu nhập cá nhân là sắc thuế trực thu, điều tiết vào thu nhập của cá nhân bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh, tiền cho thuê, tiền bản quyền, cổ tức, tiền lãi cho vay,… trong đó, nguồn thu thuế từ người "làm công ăn lương" chiếm tỷ trọng lớn trong số thu thuế thu nhập cá nhân do lương của người lao động được điều chỉnh tăng lên hàng năm và thu nhập của cá nhân từ tiền lương, tiền công là thu nhập ổn định và có tính chất đều đặn thường xuyên. Đây cũng là điểm khác biệt giữa thuế thu nhập cá nhân đối tiền lương, tiền công với các loại thu nhập chịu thuế khác.

Thứ ba, thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công cho phép các khoản giảm trừ gia cảnh. Thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân cũng phải dùng để chi các hoạt động cá nhân và dùng chúng để tái tạo sức lao động của bản thân và những nghĩa vụ khác nhau mà bản thân gánh chịu[19]. Đặc điểm này xuất phát từ mục tiêu công bằng xã hội của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, do đó thuế thu nhập cá nhân luôn gắn với chính sách xã hội của mỗi quốc gia, sự khác nhau chỉ ở mức độ đưa ra các chính sách xã hội khác vào chính sách thuế.

Thứ tư, thuế thu nhập cá nhân được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần. Thuế suất lũy tiến được hiểu là việc áp dụng các thuế suất tăng dần đối với các nhóm đối tượng chịu thuế hoặc toàn bộ đối tượng chịu thuế. Theo đó, thuế thu nhập cá nhân hiện nay chủ yếu áp dụng thuế suất lũy tiến đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh. Đặc điểm này xuất phát từ vai trò chủ yếu của thuế thu nhập cá nhân là điều tiết mạnh người có thu nhập cao, tức là những người có khả năng như nhau thì nộp thuế như nhau và những người có khả năng trả thuế cao hơn phải nộp thuế nhiều hơn, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được đánh theo nguyên tắc khả năng trả thuế, gánh nặng thuế mà người nộp thuế chịu không liên quan đến những gì mà họ nhận được từ chính phủ mà chủ yếu là dựa trên

---

[18] Nguyễn Thị Mai Dung. (2018). *Hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay,* Luận án tiến sĩ Luật, Học viện Khoa học và Xã hội, tr.29.

[19] Phan Phương Nam. (2006). *Nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân*. Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tr.101.

khả năng trả thuế. Do vậy, việc sử dụng thuế suất lũy tiến từng phần sẽ đáp ứng được nhu cầu đó vì phần thu nhập tăng thêm càng cao thì sẽ phải tính thuế suất càng cao. Khoảng cách giữa các bậc thuế suất sẽ quyết định tính chất lũy tiến mạnh hay yếu của biểu thuế, khoảng cách này càng lớn thì mức độ lũy tiến của biểu thuế càng cao và ngược lại.

1.2. Quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú

1.2.1. Người nộp thuế

Người nộp thuế là các cá nhân có thu nhập chịu thuế. Cách đánh thuế lên thu nhập của mỗi cá nhân tùy thuộc vào nhiều tiêu chí. Các quốc gia có thể dựa trên tiêu chí nơi cư trú của người chịu thuế để đánh thuế. Thông thường cá nhân cư trú sẽ bị đánh thuế trên toàn bộ thu nhập chịu thuế không kể thu nhập đó phát sinh ở đâu. Quốc tịch cũng là một tiêu chí để quy định quyền đánh thuế và cách đánh thuế. Mỗi quốc gia, nếu không có thỏa thuận gì khác, sẽ có quyền đánh thuế lên thu nhập của công dân nước mình. Trong khi đó, việc thu nhập có phát sinh hay không phát sinh và phát sinh ở đâu cũng được các quốc gia lưu ý khi xây dựng luật thuế. Thông thường một khi có thu nhập phát sinh thì quốc gia nơi phát sinh thu nhập cũng có quyền đánh thuế. Vì các tiêu chí này khác nhau nên có thể có việc một số khoản thu nhập bị bỏ ngỏ hoặc bị đánh thuế nhiều lần ở nhiều quốc gia khác nhau. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa các quốc gia đã phần nào giải quyết được tình trạng này và ở tất cả các hiệp định, khái niệm cá nhân hay doanh nghiệp cư trú được xác định rất rõ.

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định đối tượng nộp thuế thu nhập là: "Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài và cá nhân khác định cư tại Việt Nam có thu nhập; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập theo quy định tại Pháp lệnh này"[20]. Nhìn chung, giai đoạn này thuế thu nhập cá nhân đánh thuế trên nguyên tắc phân biệt công dân Việt Nam và người nước ngoài và giữa người nước ngoài với nhau tạo sự bất bình đẳng giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài, đồng thời tạo sự phức tạp trong việc xác định đối tượng chịu thuế. Chính vì vậy, để khắc phục những tồn tại đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 đã có sự thay đổi phạm vi chịu thuế Nhà nước chỉ dựa trên tiêu chí là yếu tố cư trú làm căn cứ để xác định người nộp thuế[21].

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế năm 2006, người nộp thuế bao gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà

[20] Điều 1 Pháp lệnh Uỷ ban thường vụ quốc hội số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19 tháng 5 năm 2001 về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
[21] Lê Thị Nguyệt Châu. (2009). *Luật Tài chính 2 (Thuế)*, Khoa Luật – Đại học Cần Thơ, tr.26.

nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật; Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế, cho thấy, pháp luật quản lý thuế không phân biệt người nộp thuế theo tình trạng quốc tịch mà chỉ ghi nhận nộp thuế khi phát sinh các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Có thể thấy, việc quy định đối tượng chịu thuế như vậy tạo sự bình đẳng giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài, đồng thời tránh được sự phức tạp trong việc xác định đối tượng chịu thuế. Hơn nữa, nó còn thể hiện thiện chí của chính sách pháp luật nước ta trong việc nỗ lực thực hiện đãi ngộ quốc gia, tạo môi trường mở và tâm lý yên tâm cho nhà đầu tư, người nước ngoài khi vào làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

Theo đó, cá nhân cư trú theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo quy định tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

- Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

+ Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú;

+ Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại Điểm này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là đối tượng cư trú của nước nào thì cá nhân đó là đối tượng cư trú tại Việt Nam[22]. Những cá nhân không thỏa một trong các tiêu chí của cá nhân cư trú là cá nhân không cư trú.

Có thể thấy, việc quy định đối tượng nộp thuế của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 so với quy định trước đây của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đảm bảo tính hợp lý hơn, tương thích hơn với quy định của Luật Quản lý thuế năm 2006 và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Từ quy định chung của luật quản lý thuế năm 2006 và năm 2019, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, có thể thấy pháp luật Việt Nam xác định người nộp

[22] Khoản 2 Điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

thuế dựa trên yếu tố tình trạng cư trú mà không ảnh hưởng đến quốc tịch hoặc tình trạng cư trú hợp pháp của người nộp thuế là hoàn toàn hợp lý. Việc quy định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú trong luật thuế thu nhập cá nhân vừa có thể đảm bảo nguyên tắc công bằng khi thu thuế, vừa thực thi các thỏa thuận về quyền đánh thuế của Việt Nam được quy định trong các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và phù hợp với thông lệ quốc tế khi xác định nghĩa vụ thuế của các đối tượng này.

Ngoài ra theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện là nơi ở và thời gian có mặt tại Việt Nam.

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú. Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam. Điều kiện "có mặt tại Việt Nam" tại quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 đã thể hiện sự mềm dẻo, linh hoạt hơn và đã bao quát được những cá nhân có mặt ở Việt Nam trên 183 ngày nhưng ở những tháng gián đoạn, không liên tục.

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

- Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:

+ Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

+ Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

- Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:

+ Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.

+ Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng các điều kiện trên.

Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn cụ thể:

- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cả cá nhân được cử đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế.

- Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Như vậy, cá nhân không phân biệt có quốc tịch Việt Nam hay không có quốc tịch Việt Nam khi phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đều trở thành chủ thể chịu sự điều chỉnh của nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật việc xác định cá nhân là người nước ngoài có phải cá nhân cư trú theo pháp luật Việt Nam được thực hiện như sau:

- Nếu cá nhân nước ngoài có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì là cá nhân cư trú (mà không cần phải xem xét tiếp bất kỳ điều kiện nào).

- Nếu cá nhân nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày thì chuyển sang xét tiếp điều kiện cá nhân nước ngoài có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam hay không.

- Nếu cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam thì được xem là cá nhân cư trú (cho dù ở Việt Nam dưới 183 ngày). Tuy nhiên nếu cá nhân này chứng minh được là cá nhân cư trú của nước khác thì cá nhân này không là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Ngoài ra, căn cứ Công văn hướng dẫn số 4936/TCT-TNCN ngày 25/10/2017 của Tổng Cục thuế đối với trường hợp cá nhân là người Việt Nam được Công ty cử đi thực tập, đào tạo tay nghề tại nước ngoài, cá nhân đó có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế thì cá nhân

được lựa chọn việc xác định tình trạng cư trú của cá nhân tại Việt Nam, căn cứ theo hồ sơ, giấy tờ cá nhân chứng minh tình trạng cư trú như sau:

- Nếu cá nhân chứng minh là đối tượng cư trú tại nước ngoài theo quy định của nước sở tại thì cả nhân được xác định là không cư trú tại Việt Nam và kê khai thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh tại Việt Nam theo thuế suất toàn phần.

- Nếu cá nhân không chứng minh là đối tượng cư trú tại nước ngoài theo quy định của nước sở tại thì cá nhân được xác định là cư trú tại Việt Nam. Cá nhân có trách nhiệm kê khai thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam (nếu có) theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

STT	Tiêu chí xác định	Cư trú/ Không cư trú
1	Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên	Cư trú
2	Có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày	
2.1	Không có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú	Không cư trú
2.2	Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú **và chứng minh được** là cá nhân cư trú của nước khác	Không cư trú
	Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú **nhưng không chứng minh được** là cá nhân cư trú của nước khác	Cư trú
3	Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.	Cư trú

So sánh với quy định của một số nước trong khu vực Châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippin thì pháp luật Việt Nam về tiêu chí xác định cá nhân cư trú có một số nét tương đồng cụ thể như sau:

- Trung Quốc: đối tượng nộp thuế là cá nhân có chỗ ở hoặc không có chỗ ở trong nước Trung Quốc, mà cư trú tại Trung Quốc đủ 1 năm, thì phải nộp thuế đối với toàn bộ thu nhập của người đó nhận được từ trong và ngoài nước Trung Quốc. Cá nhân không có chỗ ở tại Trung Quốc mà cư trú dưới 1 năm, thì phải nộp thuế đối với thu nhập phát sinh từ Trung Quốc.

- Malaysia: đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú và không cư trú. Chịu thuế đối với thu nhập phát sinh tại Malaysia. Cá nhân không cư trú được miễn thuế đối với thu nhập nước ngoài được chuyển vào Malaysia. Với hiệu lực từ năm tính thuế 2004, cá nhân là đối tượng cư trú cũng được miễn thuế đối với thu nhập có nguồn nước ngoài

được chuyển vào Malaysia. Cá nhân cư trú thuế cho năm tính thuế nếu tổng số ngày đối tượng đó ở Malaysia trong năm trên 182 ngày. Trên thực tế, cơ quan thuế sẽ tính số ngày thực tế mà đối tượng đó ở tại Malaysia bằng cách căn cứ hộ chiếu của đối tượng đó.

- Thái Lan: đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú và không cư trú. Được gọi là cư trú nếu tổng thời gian cư trú ở Thái Lan lớn hơn 180 ngày trong năm tính thuế (năm dương lịch). Cá nhân có thời gian sinh sống và làm việc ở Thái Lan từ 180 ngày trở xuống tính theo năm dương lịch thì được gọi là cá nhân không cư trú. Cá nhân cư trú phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập nhận được, không phân biệt ở trong nước hay ở nước ngoài. Cá nhân không cư trú chỉ phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập phát sinh ở Thái Lan.

- Philippines: đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú và không cư trú. Công dân cư trú là đối tượng chịu thuế thu nhập trên thu nhập toàn cầu (bao gồm cả thu nhập có nguồn gốc tại Philippin và thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài). Công dân không cư trú, người nước ngoài cư trú hoặc người nước ngoài không cư trú là đối tượng chịu thuế đối với phần thu nhập phát sinh tại Philippin[23].

Các nước trên đều có cách xác định về người cư trú khá tương đồng với nước ta. Việc xác định người nộp thuế dựa vào tình trạng "cư trú" của cá nhân đó thể hiện tính linh hoạt của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, điều chỉnh kịp thời tình trạng của cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch từ đó xác định nghĩa vụ thuế hợp lý và chính xác hơn.

1.2.2. Thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế và thu nhập được miễn thuế

1.2.2.1. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế[24].

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

(i) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

(ii) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

[23] Cổng Thông tin điện tử quốc hội, truy cập ngày 05/03/2024.
[24] Lê Thị Nguyệt Châu. (2009). *Luật Tài chính 2 (Thuế)*, Khoa Luật – Đại học Cần Thơ, tr.33.

(iii) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

(iv) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

(v) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

- Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.

- Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm.

- Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như: chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ, cụ thể như sau:

+ Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao...) nếu thẻ có ghi đích danh cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng. Trường hợp thẻ được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

+ Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

- Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

+ Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

- Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động; trường hợp chỉ đưa đón riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân được đưa đón.

- Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.

- Các khoản lợi ích khác: Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng...

(vi) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

- Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

+ Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

+ Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

+ Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

+ Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

+ Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

+ Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.2.2.2. Thu nhập không chịu thuế

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì các khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây không chịu thuế thu nhập cá nhân:

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

- Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

- Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

- Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

- Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.

- Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

- Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Ngoài ra, căn cứ Điểm g Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định: Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

- Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động.

+ Thân nhân của người lao động trong trường hợp này bao gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp.

+ Mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm.

+ Người sử dụng lao động chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm: lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả phần còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ trả viện phí; bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả toàn bộ viện phí, tổ chức bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người lao động và thân nhân người lao động) cùng với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.

- Khoản tiền nhận được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.

- Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.

- Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành uỷ, Tỉnh ủy.

- Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn. Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân. Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức

khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Người nộp thuế là người nước ngoài thì không tính vào khoản thu nhập chịu thuế các khoản như:

- Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.

Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại.

- Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.

- Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế của một số ngành như dầu khí, khai khoáng.

Căn cứ xác định là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia nơi người nước ngoài cư trú và ngược lại.

Ví dụ 1: Ông X là người nước ngoài được nhà thầu dầu khí Y điều chuyển đến làm việc tại giàn khoan trên thềm lục địa Việt Nam. Theo quy định tại hợp đồng lao động, chu kỳ làm việc của ông X tại giàn khoan là 28 ngày liên tục, sau đó được nghỉ 28 ngày. Nhà thầu Y thanh toán cho ông X các khoản tiền vé máy bay từ nước ngoài đến Việt Nam và ngược lại mỗi lần đổi ca, chi phí cung cấp trực thăng đưa đón ông X chặng từ đất liền Việt Nam ra giàn khoan và ngược lại, chi phí lưu trú trong trường hợp ông X chờ chuyến bay trực thăng đưa ra giàn khoan làm việc thì không tính các khoản tiền này vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của ông X.

- Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.

1.2.2.3. Thu nhập được miễn thuế

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính thì các khoản tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

(1) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

- Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

+ Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

+ Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

(2) Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài.

Bên cạnh đó tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế, có bổ sung quy định các khoản thu nhập được miễn thuế còn bao gồm "Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế."

1.2.3. Căn cứ tính thuế

1.2.3.1. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau:

**Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm.*

Các khoản giảm trừ bao gồm:

+ Các khoản giảm trừ gia cảnh;

+ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện;

+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học;

Theo quy định tại khoản 2 điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định như sau:

- Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

- Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

**Thuế suất*

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Biểu thuế lũy tiến từng phần cụ thể như sau:

Bậc thuế	**Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)**	**Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)**	**Thuế suất (%)**
1	Đến 60	Đến 5	5
2	Trên 60 đến 120	Trên 5 đến 10	10

3	Trên 120 đến 216	Trên 10 đến 18	15
4	Trên 216 đến 384	Trên 18 đến 32	20
5	Trên 384 đến 624	Trên 32 đến 52	25
6	Trên 624 đến 960	Trên 52 đến 80	30
7	Trên 960	Trên 80	35

Thuế suất là việc xác định mức thu của nhà nước trên đối tượng tính thuế. Đối với thuế thu nhập cá nhân đảm bảo mục tiêu công bằng trong trả thuế tương ứng với khả năng trả thuế, thuế suất được thiết kế theo Biểu thuế lũy tiến có nghĩa là mức thu nhập càng cao phải chịu thuế suất càng cao tương ứng với giá trị thu nhập. Về mức thuế suất, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công với 07 mức thuế suất. Theo đó, người có thu nhập cao hơn mức giảm trừ gia cảnh phải nộp thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 07 bậc, quy định này thể hiện nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế của người có thu nhập, người có thu nhập thấp thì chưa phải nộp thuế, người có thu nhập cao hơn phải nộp thuế nhiều hơn, người có thu nhập như nhau nhưng có hoàn cảnh khác nhau thì mức nộp thuế khác nhau.

1.2.3.2. Phương pháp tính thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 1: Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Công thức áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Để tính mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo các bước như sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập (tiền lương) nhận được.

Bước 2: Tính các khoản được miễn thuế

Bước 3: Tính thu nhập phải chịu thuế áp dụng công thức

Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được – Các khoản được miễn thuế

Bước 4: Tính các khoản giảm trừ

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức

Thu nhập tính thuế = Thu nhập phải chịu thuế – các khoản giảm trừ

Bước 6: Xác định mức thuế suất theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Trường hợp 2: Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

Số thuế phải nộp được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập (khấu trừ luôn trước khi trả tiền). Nói cách khác, cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có thu nhập từ tiền lương, tiền công mỗi lần nhận từ 2.000.000 đồng trở lên phải nộp thuế với mức 10%.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân làm cam kết theo quy định này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

1.2.3.3. Các khoản giảm trừ

a) Mức giảm trừ gia cảnh

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

- Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

Theo khoản 3 Điều 11 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ, thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ dưới đây:

Mức giảm trừ gia cảnh: Giảm trừ đối với bản thân 11 triệu/tháng và giảm trừ người phụ thuộc là 4,4 triệu/tháng.

Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

- Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

+ Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

+ Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

+ Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

- Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

+ Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

+ Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

+ Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

+ Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Lưu ý về giảm trừ người phụ thuộc:

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng như sau:

- Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

+ Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

+ Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, các cá nhân sau đây được tính là người phụ thuộc khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC bao gồm[25]:

- Vợ hoặc chồng của người nộp thuế;

- Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế;

- Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng bao gồm:

+ Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

+ Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

+ Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Người nộp thuế tự kê khai số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ hợp pháp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai.

b) Quy định giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện bao gồm:

---

[25] Điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định:
- Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
- Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Các khoản đóng bảo hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện

- Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp[26].

- Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế.

- Khoản đóng góp bảo hiểm, đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.

- Chứng từ chứng minh đối với các khoản bảo hiểm được trừ nêu trên là bản chụp chứng từ thu tiền của tổ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay).

c) Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC các khoản giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học bao gồm:

[26] Điểm này được sửa đổi bởi Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

- Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phải được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.

- Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Các khoản cá nhân đóng góp cho từ thiện, khuyến học hoặc nhân đạo: Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế và phải có tài liệu chứng minh.

1.2.4. Kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1.2.4.1. Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

a) Đối tượng được quy định phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng được quy định phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được chi trả bởi các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam nhưng các tổ chức này chưa khấu trừ thuế;

Các cá nhân cư trú có thu nhập từ các khoản tiền lương tiền công được chi trả từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngoại quốc;

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản kê khai thuế theo từng lần phát sinh, bao gồm cả đối tượng được miễn thuế;

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có phát sinh khấu trừ từ thuế thu nhập cá nhân khai thuế.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;

Doanh nghiệp được ủy quyền quyết toán thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chuyển nhượng chứng khoán.

Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp kê khai thuế theo từng lần, kể cả có hoặc không phát sinh thu nhập.

Cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại Việt Nam dù không cư trú;

Có sự thay đổi danh sách thành viên góp vốn nhưng chuyển nhượng vốn không có chứng từ chứng minh cổ đông chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn chịu trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

b) Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ theo Luật thuế thu nhập cá nhân thì thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

- Đối với doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập cá nhân lớn hơn 50 triệu sẽ thực hiện kê khai theo tháng với thời hạn là ngày 20 của tháng tiếp theo.

- Đối với doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập cá nhân nhỏ hơn 50 triệu sẽ thực hiện kê khai theo quý với thời hạn chậm nhất là ngày 30 hoặc 31 (ngày cuối cùng) của tháng đầu quý sau.

c) Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ tại Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có quy định về mức phạt nộp chậm tờ khai thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thời gian chậm nộp	**Mức phạt**
01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ	Phạt cảnh cáo
01 – 30 ngày	2.000.000đ - 5.000.000đ
31 – 60 ngày	5.000.000đ - 8.000.000đ
61 – 90 ngày 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp	8.000.000đ - 15.000.000đ
90 ngày trở lên có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.	15.000.000đ - 25.000.000đ

d) Thời hạn đóng thuế thu nhập cá nhân:

Thời hạn đóng thuế thu nhập cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019 theo hình thức tháng, quý như sau:

- Trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng: Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân muộn nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo có phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý: Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân muộn nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

1.2.4.2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập tiến hành kê khai số thuế thu nhập cá nhân trong một năm tính thuế với cơ quan Thuế về các vấn đề bao gồm: số thuế cần phải nộp thêm, hoàn trả số thuế đã nộp thừa và bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

Quy định pháp luật về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết với từng trường hợp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho

người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhằm hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt chính xác những quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo các văn bản pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã ban hành hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 883/TCT-DNNCN ngày 24 tháng 3 năm 2022.

Về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý thuế năm 2019. Trường hợp cá nhân khai và nộp tờ khai quyết toán tại trang web http://canhan.gdt.gov.vn, thì hệ thống có chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do cá nhân kê khai. Tổ chức trả thu nhập sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm, thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên, bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ, thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm, thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả, hoặc nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chỉ trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên cũng được hướng dẫn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. Cụ thể, cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cả nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào, thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Ngoài ra, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%, thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi, nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào, thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế có hồ sơ đề nghị giảm thuế do thiên tai, hoa hoạn, tai nan, bệnh hiểm nghèo thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế chính là cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ giảm thuế. Cơ quan thuế xử lý hồ sơ giảm thuế có trách nhiệm xử lý hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.

a) Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

- Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được công bố sau khi kết thúc kỳ đóng thuế của năm đó.

- Tại Khoản 2, Điều 44, Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

+ Thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

+ Chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Ví dụ: Thời gian phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 như sau:

- Chậm nhất là ngày 31/3/2024 đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công;

- Chậm nhất là ngày 30/4/2024 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

b) Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế.

Danh sách mẫu tờ khai bao gồm:

STT	Tên mẫu	Đối tượng áp dụng
1	TK QTT TLTC 02 QT-TNCN	Áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
2	TK 05KK -TNCN	Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.
3	Giấy ủy quyền QT 08 UQQT-TNCN	

Trong trường hợp cá nhân không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thể gặp các rắc rối sau:

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân phải nộp thêm thuế những không thực hiện kê khai đúng thời hạn mà bị cơ quan Thuế phát hiện.

- Trường hợp cá nhân nộp thừa tiền thuế mà không thực hiện kê khai quyết toán đúng thời hạn sẽ không được hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa và không được bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú là thuế trực thu tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các khoản thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh.

Thuế thu nhập cá nhân giúp thực hiện công bằng xã hội, theo đó thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với cá nhân có thu nhập cao hơn mức khởi điểm thu nhập chịu thuế. Trong trường hợp này, những người có thu nhập càng cao thì mức thuế thu nhập cá nhân áp dụng với họ càng cao. Ngược lại, với những người có thu nhập thấp, chỉ đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết thì sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Việc đánh thuế thu nhập cá nhân thường áp dụng theo nguyên tắc thuế suất lũy tiến từng phần, có nghĩa là áp dụng các thuế suất tăng dần đối với các nhóm đối tượng chịu thuế hoặc toàn bộ đối tượng chịu thuế. Điều này nghĩa là thu nhập càng cao thì thuế suất sẽ càng cao.

Vai trò của thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công ngày càng được thể hiện rõ khi thuế thu nhập cá nhân là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách. Là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân nhằm góp phần vào sự phát triển của đất nước. Việc quy định khá cụ thể chi tiết các khoản chịu thuế, các chi phí được giảm trừ, cách thức khai thuế...đã góp phần tích cực trong việc kê khai và đóng thuế thu nhập cá nhân từ đối tượng có thu nhập tiền lương, tiền công.

Tuy nhiên với tình hình phát triển kinh tế như hiện nay và các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đã quá lâu đã không còn phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Chính vì thế phát sinh ra khá nhiều những bất cập, hạn chế cũng như tìm ra giải pháp hoàn thiện sẽ được người viết phân tích trong Chương 2 của Luận văn.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ

2.1. Thực trạng áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú

Quan điểm đánh thuế thu nhập cá nhân bao gồm thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công có sự khác biệt trong từng thời kỳ tại mỗi quốc gia thông qua xác định thu nhập chịu thuế dựa trên thu nhập ròng tức là tổng thu nhập trừ đi tổng các khoản giảm trừ của đối tượng đó trong kỳ tính thuế, không bao gồm các khoản được miễn thuế (trong đó, khoản được giảm trừ là tổng chi phí phát sinh trong kỳ tính thuế và các khoản được phép trừ khác theo quy định). Trong khi đó, một số nước như Úc, Canada… xác định thu nhập chịu thuế dựa trên thu nhập gộp, tức là các khoản thu nhập không được trừ đi khoản chi phí liên quan đến dòng thu nhập được tạo ra trong kỳ tính thuế. Tuy nhiên, hầu hết các nước hiện nay đều xác định thu nhập chịu thuế theo thu nhập ròng vì cách này được cho là đảm bảo sự công bằng hơn.

Có thể nói rằng, muốn đánh giá tính hiệu quả và khả thi pháp luật phải nhìn nhận trên phương diện thực tiễn áp dụng. Pháp luật thuế thu nhập cá nhân trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, đến nay những nội dung của chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam về cơ bản đã từng bước tiệm cận và phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập với ý nghĩa người có thu nhập từ mức trên trung bình trở lên sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân và thu nhập cao sẽ phải nộp thuế nhiều hơn trở thành công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết thu nhập, bảo đảm công bằng xã hội, quản lý nền sản xuất và tiêu dùng.

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công ở Việt Nam áp dụng đối với cả cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, không phân biệt người Việt Nam hay người nước ngoài ở Việt Nam. Cá nhân cư trú có nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước khi có thu nhập phát sinh kể cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú những năm qua được áp dụng và dần hoàn thiện tại Việt Nam đã mang đến nhiều lợi ích tích cực, cụ thể:

(i) Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân đánh trực tiếp vào thu nhập của người nộp thuế, trực tiếp huy động được một nguồn tài chính cho ngân sách nhà nước từ những đối tượng có thu nhập cao. Tiến trình tự do hóa thương mại khu vực và thế giới trong những thập kỷ gần đây dẫn đến các nguồn thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bị ảnh hưởng, do đó đặt ra nhu cầu tăng cường các nguồn thu nội địa để bù đắp thiếu hụt ngân sách. Thuế thu nhập cá nhân được coi là nguồn thu quan trọng trong tổng thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó bản chất thuế thu nhập

cá nhân có diện thu thuế rất rộng, khả năng tạo nguồn thu cao. Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân có độ co giãn theo thu nhập tương đối lớn nên cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thu nhập của các cá nhân trong xã hội cũng không ngừng tăng lên, nếu có chính sách động viên hợp lý, ổn định thì không cần phải thường xuyên thay đổi mà vẫn thu được một mức thu mong muốn. Do sự ổn định trong mức huy động thuế đã tạo ra một môi trường phù hợp với mục tiêu đầu tư kinh tế dài hạn của đất nước, góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu được lợi nhuận nhiều, tạo ra mức thu nhập ngày càng cao từ đó tạo nguồn thu ngày càng tăng trưởng cho Ngân sách Nhà nước.

(ii) Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú là công cụ hữu hiệu để Nhà nước phân phối lại thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. Tính công bằng của Luật thuế thu nhập cá nhân thể hiện ở quy định giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú. Thông qua thuế suất linh hoạt, chính sách miễn, giảm thuế sẽ tác động trực tiếp vào thu nhập. Theo đó, người có thu nhập thấp hơn mức giảm trừ gia cảnh thì chưa phải nộp thuế còn người có thu nhập cao hơn mức giảm trừ gia cảnh phải nộp thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Quy định nêu trên đã thể hiện nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế của người có thu nhập, cụ thể: Người có thu nhập thấp thì chưa phải nộp thuế, người có thu nhập cao hơn phải nộp thuế nhiều hơn, người có thu nhập như nhau nhưng có hoàn cảnh khác nhau thì mức nộp thuế khác nhau. Thông qua nguồn thu ngân sách đó, Nhà nước thực hiện các chính sách an sinh, xã hội, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

(iii) Công tác triển khai các giải pháp quản lý thuế thu nhập cá nhân được tích cực thực hiện, từng bước góp phần thực hiện kiểm soát thu nhập của dân cư. Về việc triển khai các giải pháp quản lý thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế đã thành lập các nhóm công tác thường xuyên nằm tại các địa phương trọng điểm để chỉ đạo công tác triển khai; nắm tình hình các vướng mắc trong quá trình triển khai để phản ánh với Ban chỉ đạo; hướng dẫn, giải đáp kịp thời các vướng mắc về chính sách, công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với cơ quan thuế; với tổ chức cá nhân chi trả thu nhập và người nộp thuế. Để xác định đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc ngay từ cuối năm 2008 đã tổ chức triển khai việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế, kê khai người phụ thuộc. Tính từ năm 2009 đến nay, ngành Thuế đã cấp trên 75 triệu mã số thuế cá nhân cho người nộp thuế và người phụ thuộc[27]. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, người nộp thuế sẽ chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu cá nhân này đã đăng ký và được cấp mã số thuế. Thông qua việc thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế của tổ chức chi trả thu nhập được cấp mã số thuế; việc kê khai, nộp thuế của cá nhân được cấp mã số thuế có thu nhập thuộc 10 loại thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật, cơ quan thuế có thể quản lý, kiểm soát thu nhập của đối tượng nộp thuế, nắm được

[27] Số liệu cung cấp từ hệ thống quản lý thuế tập trung của ngành Thuế.

tương đối đầy đủ thông tin về thu nhập từ tiền lương, tiền công của cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế là doanh nghiệp trả cho người lao động trong biên chế hoặc hợp đồng lao động dài hạn của các cá nhân cư trú.

(iv) Thuế thu nhập cá nhân là công cụ tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước. Trong điều kiện quốc tế hóa cao, lợi thế về thu nhập cá nhân là một trong những nhân tố quyết định nơi làm việc và sinh sống của cá nhân. Trong điều kiện tự do hóa lao động toàn cầu, quốc gia có chế độ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công cạnh tranh sẽ thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 20/11/2007 thay thế Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Từ đó đến nay, số thu từ thuế thu nhập cá nhân đã đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, năm sau cao hơn năm trước.

Bảng 2. 1 Dự toán thu NSNN theo sắc thuế từ năm 2020-2023

ĐVT: Nghìn tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tổng thu NSNN	Thu từ thuế TNCN	Tỷ trọng
Năm 2020	1.511	115	7,61%
Năm 2021	1.591	128	8,05%
Năm 2022	1.816	167	9,20%
Năm 2023	1.753	155	8,84%

Số thu về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công luôn tăng qua từng năm[28]. Đồng thời trong những năm gần đây, thuế thu nhập cá nhân nói chung và thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công nói riêng luôn là nguồn thu chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng thu ngân sách nhà nước.

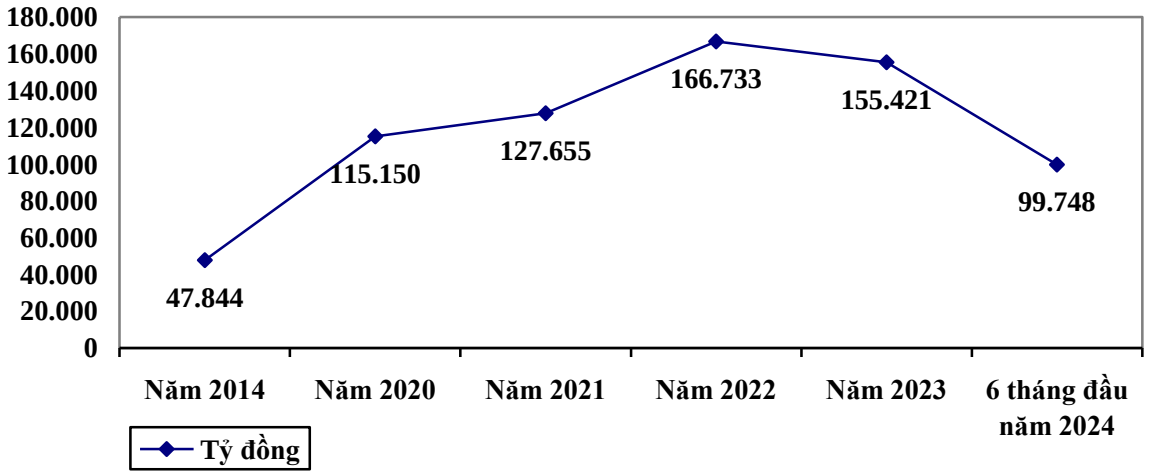
Ngoài ra, sau khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới từ ngày 01/07/2020 lên 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, có khoảng 1 triệu người đang nộp thuế thu nhập cá nhân bậc 1 không phải nộp thuế nữa. Người nộp thuế từ bậc 2 trở đi cũng giảm số thuế đóng. Chính sách này bắt đầu ảnh hưởng đến số thu thuế từ tiền lương, tiền công từ tháng 8/2020. Cụ thể số thu từ tiền lương, tiền công tháng 8/2020 là 4.564,71 tỉ đồng, bằng 93,2% cùng kỳ 2019; tháng 9/2020 giảm xuống là 4.123,851 tỉ đồng, bằng 92,74% cùng kỳ 2019; tháng 10/2020 là 6.759,047 tỉ đồng bằng 90,17% so với cùng kỳ 2019.

Từ năm 2020 đến năm 2023 theo số liệu thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế của Bộ Tài chính[29] thì thuế thu nhập cá nhân vẫn luôn chiếm tỷ trọng tương đối cao

[28] Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện về chính sách giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính năm 2019.
[29] Tổng hợp số liệu từ Dự toán thu ngân sách của Bộ Tài chính năm 2020, 2021, 2022 và 2023.

trong tổng thu ngân sách nhà nước. Tổng số thu thuế thu nhập cá nhân năm 2023 đạt 155.421 tỷ đồng. Trong đó, thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là 108.228 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất (khoảng 70% trong tổng số thu thuế thu nhập cá nhân). Thông tin về thực hiện công tác thuế 6 tháng đầu năm 2024, số thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 99.748 tỷ đồng, cao hơn gấp hai lần số tiền thu từ sắc thuế này của năm 2014 và nhiều hơn của cả năm 2018 cho thấy đóng góp rất lớn của người nộp thuế cá nhân đối với ngân sách nhà nước[30].

Số thuế thu nhập cá nhân từ 2014 đến nay:



Luật Thuế Thu nhập cá nhân đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2012 và 2014 tại Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi số 26/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế. Theo đó Chính phủ đã nâng mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân cụ thể như: về thủ tục đăng ký thuế đã giảm thiểu tối đa số lượng đối tượng phải đăng ký thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho xã hội; về mẫu tờ khai đăng ký thuế, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được áp dụng mẫu tờ khai đơn giản; đối với đơn vị chi trả thu nhập, việc khai thuế có rất nhiều điểm cải tiến, giảm bớt gánh nặng hành chính thuế.

Tuy nhiên việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công hiện gặp một số bất cập. Dù đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung nhưng Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản liên quan vẫn chưa giải quyết triệt để các bất cập như mức giảm trừ gia cảnh chưa phù hợp với tình hình phát triển của xã hội hiện nay, biểu thuế suất khá phức tạp,… Bên cạnh đó, hiện nay có một thực trạng cho thấy nhiều cá nhân làm thuê cho các doanh nghiệp trong thời gian ngắn, không có hợp đồng thường không thực hiện đầy đủ chế độ kê khai và tạm khấu trừ thuế. Đặc biệt đối với nhiều người lao động làm việc ở nhiều nơi khác nhau, khi quyết toán thuế không kê

[30] Lê Thanh. (2024). *Số thu thuế thu nhập cá nhân nửa năm nay cao hơn gấp đôi 10 năm trước*, Báo Tuổi trẻ Online. Truy cập ngày 02/08/2024, từ https://tuoitre.vn/moi-nua-nam-thue-thu-nhap-ca-nhan-dat-gan-100-000-ti-20240801191157585.htm.

khai đầy đủ tất cả các nguồn thu nhập dẫn đến thất thu cho ngân sách Nhà nước. Ngay cả việc các doanh nghiệp khi kê khai thu nhập cho lao động của mình đôi khi chỉ kê khai một số lượng nhất định, không kê khai chính xác số thu nhập thực trả cho lao động của mình. Đồng thời mức giảm trừ gia cảnh được quy định đã không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay.

Phần tiếp theo của luận văn sẽ đi sâu vào phân tích để định hướng và tìm ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.

2.2. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú

Xuất phát từ đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế Việt Nam từng bước khắc phục khủng hoảng kinh tế, tổng sản phẩm trong nước tăng lên và khả năng nộp thuế của các tầng lớp dân cư cũng tăng qua từng thời kỳ. Chính sách thuế thu nhập cá nhân, cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân được phân theo tiêu chí cư trú và không cư trú, việc thu thuế được áp dụng chung, không có sự phân biệt giữa người trong nước và người nước ngoài như trước, điều đó đảm bảo chính sách thuế được bình đẳng, không phân biệt đối xử, phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa thể hiện quyền đánh thuế của nước ta đối với công dân của nước khác đến làm việc hoặc sinh sống tại Việt Nam. Phạm vi thu nhập chịu thuế cũng đã được mở rộng hơn so với trước, đảm bảo bao quát được các khoản thu nhập đa dạng và phức tạp của thời kỳ hội nhập. Các quy định về thu nhập chịu thuế, giảm trừ gia cảnh, thu nhập tính thuế, biểu thuế đã thể hiện tương đối phù hợp và tương thích với hệ thống chính sách thuế của các nước đang áp dụng hiện nay. Mức thuế suất lũy tiến cao nhất so với pháp luật về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã giảm từ 40% xuống còn 35% và giảm mức thuế suất khởi điểm từ 10% xuống 5%, áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài. Mức điều tiết này thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực, do đó, ngoài việc phù hợp với khả năng và mặt bằng của quốc gia, còn có ý nghĩa tạo điều kiện hạ thấp chi phí về lao động, góp phần làm cho môi trường đầu tư trong nước thêm hấp dẫn[31].

Có thể thấy, thuế thu nhập cá nhân là một sắc thuế quan trọng trong tổng thể hệ thống thuế của quốc gia. Việc hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân phải đồng thời phù hợp và thống nhất với chương trình cải cách hệ thống thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Quan điểm, mục tiêu của Nhà nước ta khi xây dựng Luật thuế thu nhập cá nhân đó là: (1) đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư trong xã hội; (2) đảm bảo động viên một cách hợp lý thu nhập dân cư, khuyến khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng; ban hành và áp dụng thuế thu nhập cá nhân có tính đến những bước đi phù

[31] Nguyễn Ngọc Minh. (2023). *Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Viện Chiến lược và phát triển, tr.134.

hợp với tình hình nước ta và thông lệ quốc tế; (3) kế thừa có chọn lọc những quy định trong chính sách thuế hiện hành và (4) đảm bảo huy động nguồn lực để nhà nước giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội[32].

Dựa trên quan điểm và mục tiêu đó, việc hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện trên cơ sở những yêu cầu mang tính định hướng như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Đồng thời, thuế thu nhập cá nhân phải được quy định thống nhất và thuận lợi cho mọi đối tượng chịu thuế, bảo đảm công bằng xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng giảm và ổn định thuế suất, điều chỉnh đối tượng thu, điều tiết hợp lý thu nhập. Thuế thu nhập cá nhân là một trong những công cụ hữu hiệu để Nhà nước huy động nguồn tài chính cho ngân sách, đáp ứng nhu cầu chi tiêu công. Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng quan tâm, chỉ đạo công tác dự toán thu ngân sách, xác định mục tiêu tăng tỉ trọng các nguồn thu trong nước phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế thu nhập cá nhân gắn với chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2023: "Cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế…hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Tiến tới xây dựng ngành thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý thuế minh bạch, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí cho người dân với ba trụ cột cơ bản trong công tác quản lý thuế: Thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; Công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số".

Thứ ba, cần phân tích đánh giá ảnh hưởng của chính sách thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công đến đời sống của các cá nhân có các mức thu nhập khác nhau. Từ đó trong pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cần xác định rõ ràng các loại thu nhập chịu thuế, các khoản được giảm trừ và mức thuế suất phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố công bằng xã hội. Bên cạnh đó, cần xem xét không đánh thuế với nhóm người có thu nhập chỉ đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu; Thu thuế thấp với nhóm người có thu nhập đáp ứng được nhu cầu sống trung bình, chỉ thu thuế cao đối với nhóm người có mức sống cao thật sự.

Ngoài ra, các quy định trong tính thuế thu nhập cá nhân như khởi điểm thu nhập chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh, bậc chịu thuế... không được cập nhật theo biến động của lương tối thiểu, giá cả và lạm phát nên phát sinh khá nhiều bất cập trong quá trình

[32] Hồ Thị Hải. (2014). *Một số vấn đề pháp lý về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện*. Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.61.

triển khai thực hiện. Phần tiếp theo người viết sẽ đi sâu vào các bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.

2.2.1. Về việc xác định người phụ thuộc

2.2.1.1 Bất cập

Theo pháp luật Việt Nam người phụ thuộc được hiểu là những đối tượng như con (con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng) dưới 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi nhưng không có khả năng lao động hay đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; người ngoài độ tuổi lao động hay trong độ tuổi lao động (vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế hoặc cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng…). Tuy nhiên để người khuyết tật, không có khả năng lao động trở thành người phụ thuộc theo tiết đ.1.1, Điểm d, Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì phải là những người thuộc diện điều chỉnh về người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và không có khả năng lao động. Việc xác định người bệnh hiểm nghèo lại được áp dụng theo danh mục ban hành kèm theo Công văn số 16662/BTC –TCT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên hướng dẫn khá chung chung và không rõ ràng, không cụ thể các đối tượng nào được xem là không đủ khả năng lao động, điều này gây khó khăn trong việc xác định đối tượng phụ thuộc trong thực tế.

Đối với người phụ thuộc là cá nhân khác không nơi nương tựa. Hiện nay pháp luật về thuế không quy định thế nào là không nơi nương tựa, mà chỉ được quy định tại Điều 5 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em có đưa ra trẻ em không nơi nương tựa là:

"1. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật.

2. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ hoặc người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc không còn khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng.

3. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang chấp hành án phạt tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Trẻ em có cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật.

5. Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

6. Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

7. Trẻ em có cả cha và mẹ không còn khả năng chăm sóc trẻ em.

8. Trẻ em có cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

9. Trẻ em có cả cha và mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

10. Trẻ em có cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

11. Trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ trong độ tuổi trẻ em.

12. Trẻ em có cả cha và mẹ bị hạn chế quyền làm cha mẹ hoặc tạm thời cách ly khỏi cha hoặc mẹ theo quy định của pháp luật".

Căn cứ Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/20013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp luật ưu đãi đối với người có công với cách mạng như sau thì "Người sống cô đơn không nơi nương tựa là người sống độc thân, không có hoặc không còn thân nhân".

Căn cứ thêm Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội quy định về người thuộc diện cứu trợ như sau: "Người già cô đơn không nơi nương tựa là người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân. Người già còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, không có thu nhập. Trường hợp là phụ nữ cô đơn không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập, từ đủ 55 tuổi trở lên, hiện đang hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội…."

Hiện nay vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể trong việc xác định cá nhân không nơi nương tựa để tính là người phụ thuộc của người nộp thuế dẫn đến trong thực tế gây khó khăn cho người nộp thuế, các tổ chức hay cá nhân chi trả thu nhập trong việc xác định cá nhân đó có đủ điều kiện để trở thành người phụ thuộc của người nộp thuế.

Ngoài ra, còn các trường hợp quy định Luật thuế và các văn bản quy định liên quan còn chồng chéo, câu từ trong các quy định chưa rõ dẫn đến người nộp thuế khó hiểu, dễ hiểu nhầm, hiểu sai chính sách, cụ thể:

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có nuôi người phụ thuộc, phải lập hai bản tờ khai đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc và nộp cho cơ quan chi trả thu nhập, trong đó một bản cơ quan chi trả thu nhập giữ để làm căn cứ tạm khấu trừ thu nhập hằng tháng hoặc quý, còn một bản cơ quan chi trả thu nhập nộp cho cơ quan thuế để kiểm soát. Quy định này cần phải thực hiện chặt chẽ thường xuyên. Tuy nhiên tại khoản 4, điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán

thuế và có đăng ký giảm trừ" vậy phân tích cụm từ "có đăng ký giảm trừ" ở đây là đăng ký ngay tại lúc quyết toán thuế hay phải đăng ký thông qua tổ chức chi trả thu nhập. Như vậy, khi người nộp thuế có từ hai nguồn thu nhập trở lên và không ủy quyền quyết toán cho tổ chức nào và không đăng ký giảm trừ gia cảnh thông qua tổ chức chi trả thu nhập thì khi quyết toán thuế có số thuế được hoàn được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Điều này tạo khó khăn cho công tác quản lý về đối tượng giảm trừ gia cảnh. Một số người nộp thuế hiểu quy định này là không cần phải đăng ký người phụ thuộc thông qua cơ quan chi trả thu nhập, đến lúc quyết toán đăng ký và sẽ được tính giảm trừ lùi về thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, gây khó khăn cho tổ chức chi trả thu nhập và cơ quan quản lý thuế.

Hiện tại, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư số Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

"g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

g.1) Đối với con:

g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).

g.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

g.1.2.1) Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).

g.1.2.2) Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

g.1.3) Con đang theo học tại các bậc học theo hướng dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều này, hồ sơ chứng minh gồm:

g.1.3.1) Bản chụp Giấy khai sinh.

g.1.3.2) Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

g.1.4) Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

g.2) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

- Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

g.4) Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này hồ sơ chứng minh gồm:

g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Giấy khai sinh.

g.4.2) Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối

với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

Các giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:

- Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp.

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).

g.5) Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.

g.6) Đối với người nộp thuế làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người khác thuộc diện được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch của người nộp thuế thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại các tiết g.1, g.2, g.3, g.4, g.5, điểm g, khoản 1, Điều này hoặc chỉ cần Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị vào bên trái tờ khai.

Thủ trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm đối với các nội dung sau: họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ với người nộp thuế; các nội dung khác, người nộp thuế tự khai và chịu trách nhiệm.

g.7) Kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo hoàn thành việc kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người nộp thuế không phải nộp các giấy tờ chứng minh

người phụ thuộc nêu trên nếu thông tin trong những giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư."

Tuy nhiên, tại điểm đ.1.2, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện được tính là người phụ thuộc:

"đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng"

Nhưng trong thành phần hồ sơ nêu trên đều không có quy định thủ tục chứng minh điều kiện "Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng" gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và cơ quan thuế trong việc xác định cá nhân có đủ điều kiện là người phụ thuộc hay không.

Một vấn đề khác cần phải bàn đó là các điều kiện tại điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính đối với những người bị khuyết tật hoặc bị nhiễm chất độc màu da cam, thương binh, người có công… được nhận phụ cấp vượt quá 1.000.000 đồng/tháng. Thì liệu có thể không cần áp dụng điều kiện "đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng" hay không? Chính phủ cần xem xét điều này để có chính sách động viên, chia sẻ đối với những trường hợp đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, tiếp nối truyền thống tốt đẹp và đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chủ yếu được quản lý thủ công, chưa được số hóa. Đây cũng là một vấn đề đặt ra trong bối cảnh Việt Nam thực hiện quá trình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ như hiện nay. Đòi hỏi cơ quan thuế cần có biện pháp quản lý thông qua công nghệ thông tin, phần mềm hỗ trợ.

2.2.1.2. Giải pháp

Với những bất cập trong Chính sách pháp luật Thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền cần phải có những giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với mục tiêu cơ cấu các khoản thu ngân sách, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tỷ trọng thu, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật thuế và chính sách miễn, giảm, bảo đảm tính trung lập của chính sách, hướng tới một hệ thống pháp luật đồng bộ, có cơ cấu bền vững, góp phần điều tiết thu nhập hợp lý, khuyến khích lao động nước ngoài tham gia thị trường lao động tại Việt Nam, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế:

Thứ nhất, cần có những hướng dẫn cụ thể về người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và không có khả năng lao động. Đồng thời quy định rõ thế nào là người không nơi nương tựa để việc xác định người phụ thuộc được chính xác, tránh gây thất thoát tiền thuế cho ngân sách nhà nước.

Thứ hai, cơ quan có thẩm quyền phải liên tục cập nhật, sửa đổi những hạn chế trong Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú theo hướng hoàn thiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người nộp thuế. Cụ thể đối với chính sách pháp luật thuế thu nhập cá nhân:

Đối với bất cập đã nêu về cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có nuôi người phụ thuộc, liên quan đến quy định tại khoản 4, điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ", người viết kiến nghị sửa đổi thành: "*Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong năm tính thuế đó khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ thông qua cơ quan chi trả thu nhập*".

Đối với quy định tại điểm đ.1.2, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện được tính là người phụ thuộc:

"đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng"

Người viết đề xuất sửa đổi thành: "*đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức giảm trừ đối với người phụ thuộc hiện hành*".

Vấn đề lưu trữ hồ sơ giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế người viết đề xuất cơ quan thuế cần tích hợp hồ sơ giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế vào các phần mềm quản lý thuế để tạo điều kiện cho việc kiểm tra giám sát của cơ quan thuế và nên tích hợp vào phần mềm tra cứu thuế để người nộp thuế có thể dễ dàng đăng ký, tra cứu, bổ sung hồ sơ khi cần thiết.

Thứ ba, bổ sung thêm quy định về việc xác định người phụ thuộc, theo đó, người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng. Việc bổ sung thêm nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ đảm bảo phù hợp hơn với quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, đồng thời tạo sự dễ hiểu, dễ áp dụng đối với việc xác định một nhóm người phụ thuộc được hướng dẫn trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân, đó là trường hợp "người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật"[33].

Đồng thời cần rà soát bổ sung đối tượng chịu thuế; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung theo hướng điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế, tạo điều kiện đơn giản trong kê khai, quyết toán thuế, ngăn chặn hành vi trốn, tránh

[33] Điều 591 Bộ Luật Dân sự năm 2015 có quy định, trong trường hợp một người gây thiệt hại đến tính mạng của một người khác, việc xác định thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm cả tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế, giảm thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn và thông lệ quốc tế.

2.2.2. Về mức giảm trừ bản thân và mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân

2.2.2.1 Bất cập

Quy định về giảm trừ gia cảnh là một trong những điểm mới của luật thuế thu nhập cá nhân so với quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Thực tế áp dụng quy định về giảm trừ gia cảnh ở các nước trên thế giới đều cho thấy: giảm trừ gia cảnh chỉ áp dụng đối với những khoản thu nhập mang tính chất thường xuyên và thực chất là khấu trừ phần thu nhập để chi dùng cho việc bảo đảm nhu cầu sống cho người nộp thuế và những người mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng (người phụ thuộc). Luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam cũng phù hợp với pháp luật các nước khi xác định "Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú"[34].

Về nội dung, giảm trừ gia cảnh bao gồm hai phần: một là, giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế, và hai là, giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc.

Các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế: Đây là khoản được loại trừ ra khỏi thu nhập tính thuế ở mức tương tự nhau, không xem xét đến "hành vi" sử dụng thu nhập của người nộp thuế. Ở góc độ lý thuyết, việc áp dụng các khoản giảm trừ chung xuất phát từ mục đích nhằm đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, do đó, thu nhập đạt ngưỡng nhất định mới phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Ở một số quốc gia, áp dụng các khoản giảm trừ chung còn hướng tới mục tiêu loại trừ các chủ thể có thu nhập thấp ra khỏi diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân, qua đó, giảm bớt gánh nặng cho cơ quan thuế trong việc kê khai, quyết toán thuế, nhất là khi số thuế thu được từ các chủ thể có thu nhập dưới ngưỡng thường chiếm tỷ trọng nhỏ trong khi chi phí quản lý thu đối với các chủ thể này thường không nhỏ. Trên thực tế, do nhu cầu sống của các cá nhân người nộp thuế rất khác nhau như nhu cầu tiêu dùng khác nhau, đặc điểm tiêu dùng của mỗi vùng khác nhau..., nên việc đưa ra mức giảm trừ luôn là vấn đề thường có nhiều ý kiến khác nhau. Mặt khác, việc áp dụng mức giảm trừ chung ở mức cao sẽ thu hẹp diện chủ thể nộp thuế, ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách thuế thu nhập cá nhân trong việc thực hiện chức năng điều tiết thu nhập trong xã hội.

Khi ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, mức giảm trừ gia cảnh được xác định với các quan điểm là: (i) Về nguyên tắc, mọi cá nhân có thu nhập đều có nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước. Tuy nhiên, trước mắt để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục tập quán và khả năng nộp thuế của người dân, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định giảm trừ một khoản thu nhập cho cá nhân trước khi tính

[34] Khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

thuế mà không áp dụng thu ngay từ đồng đầu tiên. (ii) Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế phải cao hơn mức thu nhập trung bình của xã hội tại thời điểm Luật có hiệu lực để những người có mức thu nhập trung bình trở xuống chưa phải nộp thuế. Về mức giảm trừ gia cảnh, theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung năm 2012, người nộp thuế được giảm trừ 9 triệu đồng/tháng; đến năm 2020 nâng lên 11 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ gia cảnh hiện tại có thể không còn phù hợp với mức tăng của chi phí sinh hoạt. Điều này dẫn đến tình trạng người có thu nhập trung bình và thấp phải chịu gánh nặng thuế nhiều hơn so với thực tế khả năng chi trả của họ.

Các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc: Đây là những khoản giảm trừ áp dụng cho những người mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng, cấp dưỡng. Tuy nhiên, phạm vi người phụ thuộc có sự khác biệt và tiêu chí khác nhau và mức giảm trừ cũng được quy định thấp hơn so với mức giảm trừ cho cá nhân người nộp thuế.

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công...của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Do đó, phần được giảm trừ gia cảnh sẽ tác động trực tiếp đến số tiền được trừ mà người nộp thuế sẽ phải có nghĩa vụ nộp thuế. Pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam quy định, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Như vậy, về điều kiện, giảm trừ gia cảnh chỉ áp dụng đối với chủ thể nộp thuế thoả mãn 2 điều kiện đồng thời: Một là, chủ thể nộp thuế phải là cá nhân cư trú theo quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam; Hai là, chủ thể nộp thuế có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Về nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh: Đối với việc giảm trừ cho bản thân người nộp thuế, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tại một thời điểm người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. Trường hợp người nộp thuế là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế. Còn đối với việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người phụ thuộc đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một chủ thể nộp thuế.

Mức giảm trừ gia cảnh không dựa vào mức sống tối thiểu, thu nhập bình quân đầu người, cũng không căn cứ vào mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu theo vùng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê thông qua số liệu từ khảo sát mức sống dân cư giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 đã đưa ra thống kê chi tiêu bình quân 1 người 1 tháng giữa khu vực thành thị và nông thôn. Theo đó, các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng trong khi

các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 triệu đồng.[35]

Ngoài ra, cách tính giảm trừ gia cảnh hợp lý là phải tính giảm trừ kết hợp giữa hai tiêu chí, khấu trừ cố định và khấu trừ một số nhu cầu chi tiêu tối thiểu có tính thiết yếu (có hóa đơn, chứng từ, căn cứ hợp lý). Hiện tại, người nộp thuế được giảm trừ 11 triệu đồng, người phụ thuộc 4,4 triệu đồng nhưng còn rất nhiều khoản tiền khác phải chi không được tính đến. Thí dụ, một người thu nhập khá cao nhưng sống vẫn khó khăn vì phải chi phí cho học hành, bệnh tật, thuê nhà ở. Còn người khác thu nhập thấp hơn nhưng lại sống thoải mái hơn vì phải nộp thuế ít hơn và không phải chi cho y tế, học hành...

Quy định về mức giảm trừ gia cảnh đã lâu và nó không còn phù hợp với tình hình lạm phát hiện nay. Ngày 30/6/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng, tuy nhiên dù nhận được mức lương không thấp nhưng đời sống của cán bộ, công chức vẫn khá khó khăn do tỷ lệ lạm phát của nước ta luôn có xu hướng tăng và năm sau cao hơn năm trước. Nếu Luật Thuế thu nhập cá nhân phải chờ thêm nữa thì rất nhiều người dân sẽ phải chịu cảnh thu nhập không đủ các nhu cầu thiết yếu, thậm chí thu nhập thấp mà vẫn phải đóng thuế. Tăng lương là điều mà tất cả người lao động đều mong chờ, tuy nhiên, nếu tăng lương không đi cùng với việc giải quyết câu chuyện nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế giảm trừ gia cảnh, sẽ khiến cho người làm công ăn lương chịu áp lực đóng thuế thu nhập, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay chưa phản ánh đúng với thực tế cuộc sống.

Điều này không những ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn giảm đi ý nghĩa của các chính sách thuế. Bởi thuế thu nhập cá nhân được coi là công cụ giúp điều tiết kinh tế vĩ mô, góp phần tăng phúc lợi xã hội thông qua việc giảm bớt thu nhập của những đối tượng có thu nhập cao và phân phối lại cho những người thu nhập thấp hơn. Căn cứ để đưa ra mức giảm trừ gia cảnh chưa hợp lý bởi mức giảm trừ này chưa dựa vào mức sống tối thiểu, thu nhập bình quân đầu người, cũng không căn cứ vào mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu theo vùng. Thêm vào đó, mức lương tối thiểu theo 4 vùng chênh nhau gần 1,5 lần nhưng mức thu nhập khởi điểm đóng thuế và giảm trừ gia cảnh lại bằng nhau. Ngoài ra, cách tính giảm trừ gia cảnh hợp lý là phải tính giảm trừ kết hợp giữa hai tiêu chí, khấu trừ cố định và khấu trừ một số nhu cầu chi tiêu tối thiểu có tính thiết yếu (có hóa đơn, chứng từ, căn cứ hợp lý). Ngoài ra, việc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh chỉ được thực hiện khi biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) luỹ kế qua các năm trên 20%. Cách xác định mốc điều chỉnh là khi CPI biến động trên 20% được nhà làm luật nghiên cứu vào năm 2004 - thời điểm lạm phát đang ở mức hai chữ số. Trong thời điểm hiện tại, khi mức lạm phát luôn được duy trì ở

[35] Tổng cục thống kê. (2021). *Thông cáo báo chí về kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020*. Truy cập ngày 28/07/2024, từ https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/07/thong-cao-bao-chi-ve-ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cu-nam-2020/.

mức vừa phải một con số thì cần phải chờ đến khi lạm phát vượt ngưỡng 20% để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là quá lâu. Trong khi đó, với mức lạm phát gia tăng thì kéo theo mức chi tiêu dùng của người dân cũng tăng theo nhưng mức giảm trừ gia cảnh hầu như không có sự thay đổi. Và để chờ mức điều chỉnh giảm trừ cũng sẽ mất 5-7 năm. Như vậy, phương pháp xác định mức giảm trừ gia cảnh trong chính sách thuế TNCN hiện nay chưa hợp lý.

Thực tế trong 10 năm qua cho thấy, tính từ khi áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi năm 2012), lương tối thiểu vùng của Chính phủ đã tăng 9 lần (trừ năm 2021 do dịch COVID-19 nên không tăng), từ mức 2 triệu đồng/người/tháng lên hơn 4,68 triệu đồng/tháng, tương đương mức tăng gần 2,4 lần. Tuy nhiên, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc chỉ mới điều chỉnh được một lần vào giữa năm 2020. Khi thay đổi thuế thu nhập cá nhân, cần phải đề cập và tính toán luôn các khoản giảm trừ làm cơ sở tính khoản thu nhập chịu thuế của người lao động.

Thuế Thu nhập cá nhân có vai trò là hạn chế tối đa sự bất cân xứng thu nhập, điều tiết chênh lệch giàu nghèo và đóng góp vào nguồn thu ngân sách. Trong bối cảnh hiện nay, người viết cho rằng cần nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng lên cao hơn, thậm chí thành 18-20 triệu đồng/tháng vì vật giá đã leo thang. Cùng với đó, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng hiện nay cũng cần được nâng lên 6-8 triệu đồng.

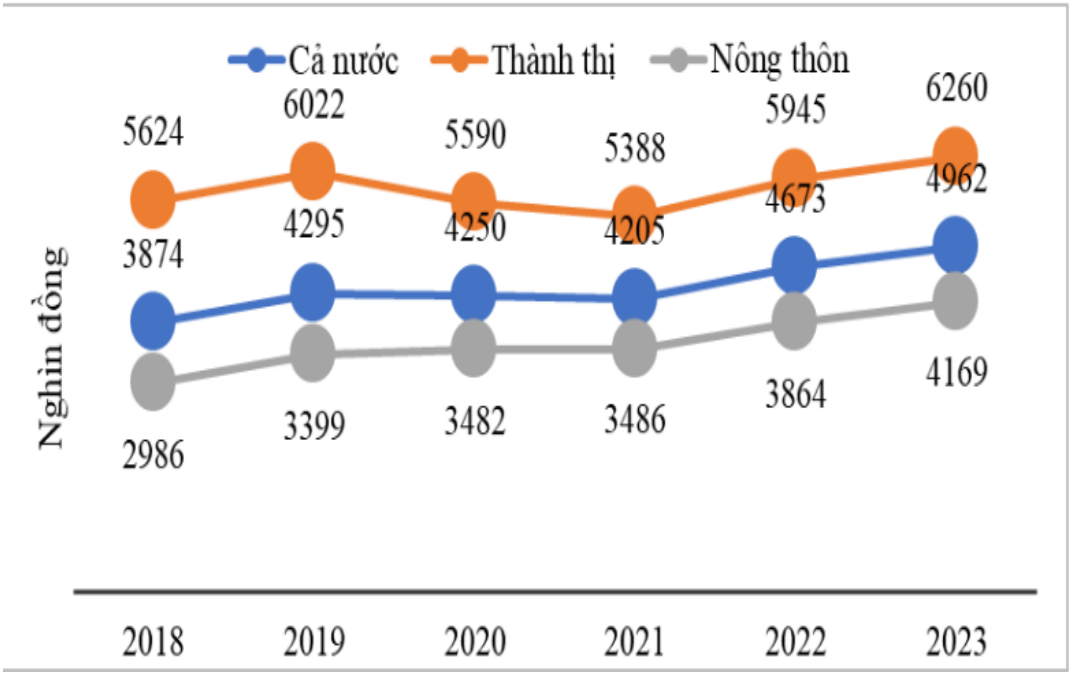
Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2023 theo giá hiện hành đạt 4,96 triệu đồng, tăng 6,2% so với năm 2022. Năm 2023 tuy tình hình kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do thương mại toàn cầu suy giảm, bất ổn của tình hình kinh tế – chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn. Trong điều kiện bất lợi đó, kinh tế và tình hình đời sống dân cư tiếp tục cải thiện và duy trì đà tăng so với năm 2022 tuy nhiên tốc độ tăng thu nhập bình quân năm 2023 so với năm 2022 có chậm lại so với tốc độ tăng thu nhập năm 2022 so với năm 2021 (11,2%) do nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn để khắc phục hậu quả sau đại dịch. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2023 ở khu vực thành thị đạt 6,26 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (4,17 triệu đồng). Trong năm 2023, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng cao nhất (6,52 triệu đồng). Vùng có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (3,44 triệu đồng)[36].

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chia theo thành thị nông thôn[37]

Đơn vị tính: 1000 đồng

[36] Tổng cục thống kê. (2024). *Thông cáo báo chí về kết quả khảo sát mức sống dân cư năm* 2023. Truy cập ngày 27/07/2024, từ https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2024/04/thong-cao-bao-chi-ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cu-nam-2023/.

[37] Tính toán từ dữ liệu Khảo sát mức sống dân cư.

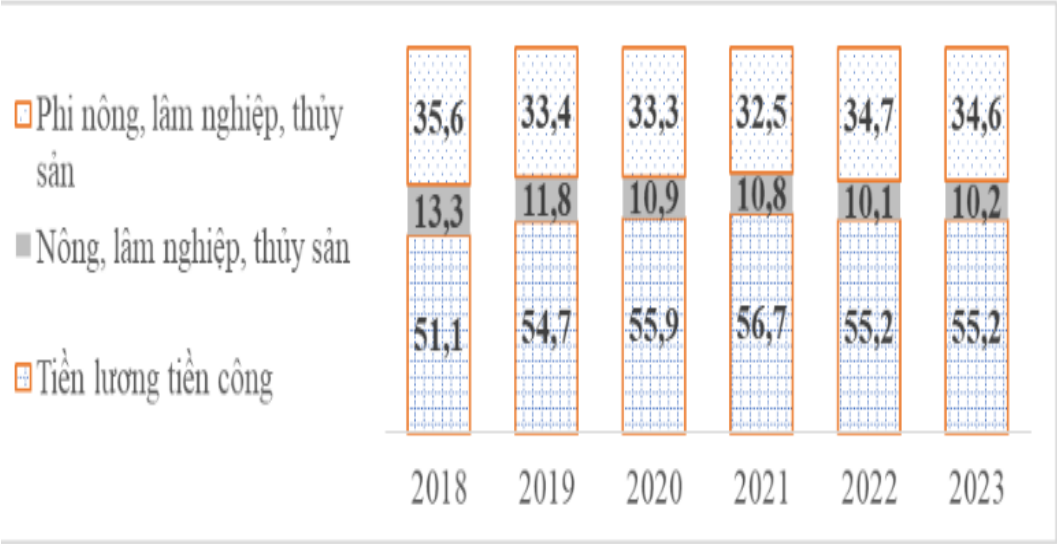


Ta có thể thấy như một gia đình ở thành phố cho con học trường tư thục thì mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng không thể đủ, trong khi hệ thống trường công không đủ. Những người phải nộp thuế thu nhập cá nhân mà con học trường tư rất thiệt thòi vì không được hưởng giáo dục miễn phí từ các cấp học phổ thông trong khi khoản chi phí cho con học trường công đó cũng không được giảm trừ khi tính thuế. Chi phí cho một trẻ em đi học lớn hơn nhiều lần mức học phí. Khi COVID-19 xảy ra, học phí được miễn giảm nhưng chi phí khác như học thêm, học tiếng Anh, đưa đón, đồng phục,… tăng lên rất nhiều. Nếu dựa vào CPI công bố để giảm trừ gia cảnh là quá lạc hậu.

Cơ cấu thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chia theo nguồn thu[38]

Đơn vị tính: %

[38] Tính toán từ dữ liệu Khảo sát mức sống dân cư.



Cơ cấu thu nhập đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Các khoản thu từ tiền công, tiền lương vẫn giữ tỷ trọng cao trong thu nhập của dân cư, tăng từ 51,1% năm 2018 và duy trì ở mức trên 55% trong các năm từ 2020 đến 2023. Ngược lại, tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 13,3% năm 2018 xuống còn 10,2% năm 2023.

Chúng ta không thể phủ nhận sự khác nhau về mức sống, mức thu nhập, mức chi tiêu từng vùng miền, từng khu vực nên nếu như vẫn cào bằng mức giảm trừ gia cảnh như hiện nay là bất hợp lý và không công bằng. Nhưng nhìn ở một góc độ khác thì chưa có bằng chứng thuyết phục nào để giúp nhà nước chọn được mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc được công nhận là khoa học và hợp lý. Do đó, nếu không thay đổi căn bản để giải quyết từ cái gốc thì đưa ra bất cứ mức giảm trừ gia cảnh nào, dù thấp hay cao đến đâu cũng vẫn gây ra tranh cãi, phản đối, thắc mắc.

Ngoài ra tại điểm đ.1.2, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định: "Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng". Quy định này là chưa hợp lý với mức thu nhập hiện tại và thiếu cơ sở để trở thành một trong những căn cứ khi xác định đối tượng của người phụ thuộc của người nộp thuế. Việc xác định mức thu nhập được giảm trừ gia cảnh có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện quyền duy trì và đảm bảo cuộc sống của cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp.

2.2.2.2.Giải pháp

Thứ nhất, xác định mức giảm trừ gia cảnh tối thiểu cần có một mô hình tính toán khoa học và logic hơn. Cần phải có công trình nghiên cứu lượng hóa cụ thể thêm những khoản chi tiêu mà một người độc lập cần chi tiêu trong 1 tháng để xác định cụ thể số tiền mà bản thân một người được giảm trừ cho mình. Vì mức giảm trừ gia cảnh

là cào bằng, nếu đặt thấp thì bị phản ứng mạnh, mà đặt cao thì có nguy cơ thay đổi bản chất của sắc thuế này, biến "thuế thu nhập" thành "thuế thu nhập cao". Do đó, cần đặt giảm trừ gia cảnh chung vừa phải, nhưng tăng mức khấu trừ thêm, tức là giảm trừ gia cảnh riêng. Ví dụ đối với người mắc phải một số bệnh mãn tính, hoặc người có sức khỏe kém, cần được giảm trừ thêm khoản tiền thuốc, điều trị bệnh… hoặc số tiền điều trị bệnh, tiền thuốc… chi trả cho người phụ thuộc. Do đó, người viết đề xuất nên đưa khoản tiền như tiền khám chữa bệnh, tiền thuốc, tiêm phòng, tiền phòng trọ vào các khoản giảm trừ riêng để góp phần san sẻ khó khăn, gánh nặng của tầng lớp người dân có thu nhập thấp và người dân có thu nhập trung bình – khá.

Với những đối tượng mà người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đáp ứng các điều kiện tại điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, kiến nghị sửa đổi điểm đ.1.2, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện được tính là người phụ thuộc: "đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng" thành "đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc hiện hành" và công thức tính mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng có thu nhập dưới mức giảm trừ gia cảnh hiện hành:

Mức được giảm trừ đối với người phụ thuộc có thu nhập dưới mức giảm trừ gia cảnh bằng mức giảm trừ gia cảnh hiện hành/tháng trừ (–) thu nhập bình quân/tháng.

Nghiên cứu giảm trừ gia cảnh ở một số quốc gia như:

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân của Mỹ, để tính ra thu nhập tính thuế, người nộp thuế sẽ lấy tổng thu nhập trừ đi các khoản giảm trừ cá nhân và miễn thuế theo quy định và sau cùng là trừ đi các khoản giảm trừ tiêu chuẩn, hoặc khấu trừ theo từng khoản. Ví dụ, chi phí y tế chưa được thanh toán, thuế thu nhập cá nhân đã trả cho phần thu nhập ở nước ngoài, tổn thất thương vong, hoặc đóng góp cho từ thiện,… Thu nhập tính thuế cuối cùng sẽ được nhân với thuế suất theo biểu thuế lũy tiến gồm 7 bậc từ 10 đến 37%.

Đối với cư dân Australia, nếu có thu nhập chịu thuế từ 18.200 AUD trở xuống trong năm thì không phải nộp thuế. Người nộp thuế khi nộp tờ khai thuế sẽ được khấu trừ một số khoản chi phí ra khỏi thu nhập chịu thuế của mình. Các khoản được khấu trừ hầu hết là các chi phí liên quan đến công việc và hoạt động đầu tư kinh doanh như chi phí đi lại, công tác, thiết bị dụng cụ phục vụ công việc, học phí nâng cao chuyên môn,… nếu các khoản này không được chủ doanh nghiệp chi trả. Ngoài ra, còn có một số khoản chi phí khác cũng được khấu trừ như tiền đóng quỹ hưu trí cá nhân, phí dịch vụ tư vấn và khai báo thuế cá nhân, phí quản lý đầu tư khi tham gia các quỹ đầu tư,…

Trong năm tài chính 2021-2022, Chính phủ Australia đã điều chỉnh tăng mức giảm trừ thuế cho người có thu nhập thấp và trung bình bằng hình thức bù chi phí sinh

hoạt (cost of living tax offset) tối thiểu là 420 AUD. Cụ thể, người nộp thuế có thu nhập chịu thuế lên đến 37.000 AUD sẽ được giảm thuế tối đa lên tới 675 AUD. Nếu có thu nhập chịu thuế vượt hơn 37.000 AUD thì sẽ được giảm 7,5 xu trên mỗi AUD vượt hơn 37.000 nhưng không quá 1.500 AUD cho khoản thu nhập chịu thuế từ 48.000 đến 90.000 AUD. Nếu thu nhập chịu thuế vượt hơn 126.000 AUD sẽ không được giảm trừ thuế[39].

Qua đó có thể thấy, các quốc gia quy định mức giảm trừ gia cảnh rất phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế mỗi nước nên góp phần làm cho việc thu nộp cũng như quản lý thuế được diễn ra khoa học và giảm sự thất thoát về thuế thu nhập cá nhân.

Cần phải tính toán lại việc thu thuế thu nhập cá nhân theo hướng: Thứ nhất, không đánh thuế với nhóm người có thu nhập chỉ đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Thứ hai, thu thuế thấp với nhóm người có thu nhập đáp ứng được nhu cầu sống trung bình. Thứ ba, chỉ thu thuế cao đối với nhóm người có mức sống cao thật sự. Cần phải đánh giá lại một cách toàn diện và sớm điều chỉnh cách tính thuế này dựa trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu.

Thứ hai, sửa đổi quy định về việc xác định mức giảm trừ gia cảnh trong mối tương quan với việc sửa đổi quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú. Cần thống nhất quan điểm, giảm trừ gia cảnh là số tiền trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi xác định thu nhập tính thuế dựa trên hoàn cảnh gia đình của người nộp thuế. Quy định giảm trừ xuất phát từ quan điểm đánh thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo sau khi nộp thuế, người nộp thuế có thu nhập để trang trải cuộc sống ở mức trung bình của xã hội. Hay nói cách khác, xác định mức giảm trừ sao cho sau khi nộp thuế cho Nhà nước thì người nộp thuế đảm bảo cuộc sống ở mức trung bình xã hội, từ đó đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của dân cư và đảm bảo đời sống cho người nộp thuế[40]. Nghĩa là, phần thu nhập còn lại để đảm bảo cuộc sống của người nộp thuế là phần giảm trừ gia cảnh cộng với phần thu nhập còn lại sau khi nộp thuế của phần vượt trên mức giảm trừ gia cảnh. Điều này đồng nghĩa với việc, mức giảm trừ gia cảnh cần phải dựa trên sự tính toán một số biến số khác, như thu nhập bình quân đầu người, mức sống của người dân tại các khu vực khác nhau, chứ không chỉ dựa trên chỉ số giá tiêu dùng. Sự nhìn nhận trên tổng hòa nhiều yếu tố có thể làm phức tạp thêm việc xác định mức giảm trừ gia cảnh nhưng sẽ đảm bảo sự điều tiết thu nhập được chính xác hơn và sự công bằng của thuế thu nhập cá nhân đạt được cao hơn.

[39] Đăng Khoa. (2022). *Kinh nghiệm cải cách thuế thu nhập cá nhân tại một số nước*. Truy cập ngày 27/07/2024, từ https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM242359.

[40] Lê Xuân Trường. (2020). Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh điều tiết thu nhập công bằng giữa các tầng lớp dân cư. *Tạp chí Tài chính điện tử*. Truy cập ngày 22/07/2024, từ https://tapchitaichinh.vn/dieu-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-dieu-tiet-thu-nhap-cong-bang-giua-cac-tang-lop-dan-cu.html

2.2.3 Về việc xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế từ tiền lương, tiền công

2.2.3.1 Bất cập

Thuế đối với thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công không chỉ là các khoản thu nhập chính từ tiền lương, tiền công mà còn bao gồm các khoản thu nhập khác có tính chất từ tiền lương, tiền công đều được xem là thu nhập chịu thuế đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Vì vậy, việc xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế từ tiền lương, tiền công có vai trò hết sức quan trọng trong việc xác định số tiền thuế phải nộp trong nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Dựa trên tư duy nuôi dưỡng nguồn thu để khuyến khích toàn xã hội kinh doanh là nguyên tắc căn bản của Luật thuế Thu nhập cá nhân, người viết cho rằng căn cứ tính thuế công bằng, khoa học và hợp lý nhất hiện nay chính là thu nhập thực tế của riêng cá nhân trong kỳ tính thuế. Thu nhập này là tổng các khoản thu nhập riêng lẻ có nguồn gốc khác nhau. Đánh thuế thu nhập cá nhân là đánh vào tổng thu nhập chứ không phải đánh vào từng khoản thu nhập. Việc trong luật phân chia nguồn thu nhập thành nguồn thu nhập chịu thuế và nguồn thu nhập không chịu thuế sẽ làm xuất hiện nguy cơ trốn thuế mà cơ quan quản lý thuế không kiểm soát được.

Về nguyên tắc, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là toàn bộ thu nhập phát sinh, kể cả thu nhập bằng tiền và khoản lợi ích nhận được không bằng tiền. Tuy nhiên nguyên tắc này khó thực hiện triệt để. Việc lượng hóa những khoản phúc lợi có tính chất tiền lương, tiền công gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập trong việc kê khai, quyết toán thuế và các cơ quan quản lý thuế trong việc kiểm tra, giám sát. Do đó cần nghiên cứu giải pháp khắc phục bất cập này. Người viết cho rằng luật thuế thu nhập cá nhân cần quy định chi tiết hơn các khoản phúc lợi có tính chất tiền lương, tiền công và cập nhật liên tục các quy định này theo sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, trong luật thuế thu nhập cá nhân không quy định rõ các khoản phụ cấp, trợ cấp có tính chất tiền lương, tiền công mà các khoản này chỉ được quy định trong công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, đặt ra vấn đề về tính pháp lý của những quy định này. Các khoản phụ cấp, trợ cấp có thể phát sinh sau này do các luật chuyên ngành khác được sửa đổi, bổ sung (pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội…) nên được bổ sung vào Luật thuế thu nhập cá nhân theo hướng quy định rõ một số thu nhập chịu thuế hoặc không chịu thuế sẽ bao gồm các khoản thu nhập, trợ cấp, phụ cấp khác theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội. Ví dụ đối với phụ cấp hoặc trợ cấp đối với công chức, viên chức nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế, nên quy định rõ những khoản phúc lợi trợ cấp của riêng ngành nghề, cơ quan có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Hiện nay trong luật và các thông tư chưa quy định rõ điều này.

Bên cạnh đó, đối với thu nhập có tính chất từ tiền công, tiền lương của nhóm người lao động hoạt động trong các ngành nghề: ca sĩ, bác sĩ, luật sư... có nhiều thu nhập tại nhiều nơi từ các hợp đồng thì hiện nay các đơn vị trả thu nhập đang khấu trừ thuế 10% với những thu nhập này. Thực tế rất nhiều nghệ sỹ cho rằng họ đã đóng, đủ 10% thuế cho các đơn vị tổ chức sự kiện, trừ vào tiền cát - xê nên không cần phải quyết toán thuế nữa. Trên thực tế thì đây chỉ mới là số tiền tạm thu bởi tiền thuế tính theo lũy tiến từ 5% - 35%, do vậy, tùy vào mức thu nhập, có người sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân cao hơn mức 10% và có người sẽ đóng thấp hơn. Nếu thấp hơn mức 10% sẽ được hoàn lại tiền thuế. Do đó, lợi dụng quy định này, nhiều nghệ sỹ thành lập công ty và công ty đó ký hợp đồng với đơn vị tổ chức biểu diễn thì phần tính là cát - xê sẽ được tính vào doanh thu công ty và có trách nhiệm phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế khác nếu có. Khi đó, tiền mà nghệ sĩ nhận từ công ty mình là tiền lương hoặc tiền công. Tuy nhiên, đây cũng là kẽ hở để cho một số người lợi dụng để né thuế. Theo đó, nếu công ty làm ăn bình thường, kê khai nghiêm túc thì các khoản thuế đó sẽ được đóng bình thường nhưng nếu trường hợp họ kê khai thuế báo lỗ thì đương nhiên không phải nộp các khoản thuế đó. Lúc này, nghệ sĩ vẫn hưởng cát - xê (thu nhập mang tính chất tiền lương) mà không phải nộp thuế từ các khoản thu nhập này[41].

2.2.3.2. Giải pháp

Đối với bất cập trong quy định về các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế cần làm rõ thêm, minh bạch hơn các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế dựa trên nguyên tắc: Nếu chưa đưa vào thu nhập chịu thuế thì có nghĩa là không thu thuế hoặc ngược lại, không nên quy định chung chung thu nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế. Bởi vì có một điều chắc chắn rằng trong xã hội không chỉ có những nguồn thu nhập được liệt kê trong luật mà còn có nhiều nguồn thu nhập khác nữa; đấy là chưa tính đến có những nguồn thu nhập mới sẽ xuất hiện cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội.

Tạo ra một hệ thống tính thuế đơn giản và rõ ràng hơn, có thể giúp người nộp thuế dễ dàng hiểu và tuân thủ. Ví dụ, có thể giảm bớt các loại thu nhập chịu thuế hoặc cung cấp công cụ hỗ trợ tính thuế trực tuyến.

Cần có quy định rõ ràng với các khoản thu nhập tính thuế có tính chất từ tiền công, tiền lương của nhóm người lao động hoạt động trong các ngành nghề: ca sĩ, bác sĩ, luật sư, giáo viên,… thông qua việc yêu cầu người nộp thuế cung cấp hóa đơn thuế và chứng minh thu nhập tại các nơi khác nhau để làm căn cứ xác định mức thuế.

2.2.4 Về biểu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

2.2.4.1 Bất cập

[41] Lương Thị Linh Chi. (2020). Những bất cập của pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những bất cập trong quá trình áp dụng thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay, Hà Nội, tháng 06/2020*. Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.40-51.

Khung thuế lũy tiến với các mức thuế suất khác nhau có thể không phản ánh đúng khả năng đóng thuế của người dân. Ví dụ, những người có thu nhập gần mức trần của một bậc thuế có thể cảm thấy không công bằng so với người có thu nhập ngay dưới mức đó.

Thuế thu nhập cá nhân đang áp dụng gồm 7 bậc lũy tiến từ mức thế từ 5% đến 35% và được áp dụng từ năm 2007 đến nay. Biểu thuế suất quá dày với các bước thuế ngắn gây áp lực không nhỏ cho người nộp thuế, bởi thu nhập vừa mới nhích lên đã rơi vào bậc thuế cao hơn. Khi thu nhập vừa tăng lên, vật giá cũng tăng chóng mặt và đồng nghĩa rơi vào bậc thuế cao hơn. Không những vậy, mức áp dụng 35% thuế suất đối với thu nhập từ 80 triệu đồng/tháng trở lên được chỉ ra bất cập khi nhắm được vào đối tượng làm công ăn lương, trong khi nhiều cá nhân có những nguồn thu nhập "chìm" khác từ bất động sản hay tiền ảo,... lại khó có thể kiểm soát. Khoảng cách từ bậc 1 đến bậc 2 chỉ có 5 triệu đồng, từ bậc 2 đến bậc 3 là 8 triệu đồng, và cho đến bậc thuế cuối cùng chỉ gấp bậc thấp nhất 16 lần. Biểu thuế lũy tiến đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xem là khá phức tạp, chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cho thấy không có sự công bằng giữa các đối tượng có thu nhập cao chịu thuế bởi vì khoảng thu nhập là quá ngắn.

Bên cạnh đó, mức thuế suất áp dụng tối đa hiện nay là 35% là cao so với các quốc gia trong khu vực nên thời gian tới có thể điều chỉnh mức tối đa là 20%, điều này sẽ phù hợp với tình hình điều chỉnh của nhóm thuế thu nhập như đối với nhóm doanh nghiệp đã được điều chỉnh từ 30-50% nhưng hiện nay mức tối đa là 20%. Điều đó sẽ tạo ra sự quản lý thuế được hiệu quả và người nộp thuế cũng sẵn sàng tham gia thuế đầy đủ.

Tình hình và đặc điểm nền kinh tế Việt Nam cũng như thực tiễn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân cho thấy, việc quy định mức thuế suất 35% là quá cao và không tương tác với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 22 và 20%. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc lựa chọn hình thức, loại hình doanh nghiệp để kinh doanh và gây tác động tiêu cực đến nhu cầu lao động của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Kinh nghiệm nước ngoài cho thấy, những năm gần đây, nhiều nước đã thực hiện cắt giảm mức thuế suất, kể cả mức thuế suất lũy tiến cao nhất và mức thuế suất thấp nhất trong Biểu thuế để nâng cao tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước, thu hút được lao động có kỹ thuật cao từ bên ngoài.

Mức cao nhất hiện nay là 35% nếu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á thì mức thuế của nước ta cao hơn rất nhiều, ví dụ mức thuế suất cao nhất trong biểu thuế suất thu nhập cá nhân của Singapore là 22%, Indonesia là 30% và Philippines là 32%.

Bảng 2.2 Biểu thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của một số nước Châu Á[42].

Quốc gia	Mức thuế suất cao nhất (%)	Mức thuế suất thấp nhất (%)
Trung Quốc	30	5
Indonesia	30	5
Thái Lan	35	0
Malaysia	28	0
Myanmar	25	0
Việt Nam	35	5

Mức thuế suất cao trong khu vực sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về thu hút người lao động nước ngoài, giảm sự điều chuyển lao động với các quốc gia khác. Mức thuế suất cao nhất là 35% thực sự chưa khuyến khích được những người có trình độ kỹ thuật cao, năng lực điều hành tốt, các chuyên gia giỏi tham gia lao động, cống hiến cho xã hội và sự phát triển của đất nước thậm chí hạn chế khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Hiện nay, các quốc gia trên thế giới có xu hướng cải cách thuế thu nhập cá nhân tập trung vào việc tăng thuế suất đối với thu nhập cao, giảm thuế suất đối với thu nhập trung bình và thấp nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; quy định rõ các khoản chịu thuế thu nhập cá nhân; quy định mức thuế khác nhau đối với thu nhập từ trúng thưởng; miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thuộc lĩnh vực nông nghiệp, khoa học, công nghệ cao.

Biểu thuế hiện nay có 7 bậc được xem khá phức tạp, chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Khoảng cách tương đối giữa các bậc thuế suất sẽ quyết định tính chất lũy tiến mạnh hay yếu của biểu thuế. Khoảng cách quá xa có thể tạo điều kiện cho hành vi chuyển dịch thu nhập để tránh thuế, ngược lại sẽ tạo ra bất hợp lý trong điều tiết thu nhập của một nhóm đối tượng nộp thuế[43].

2.2.4.2. Giải pháp

Biểu thuế lũy tiến được xây dựng căn cứ vào nguyên tắc đánh thuế dựa trên khả năng nộp thuế của các cá nhân. Những người có thu nhập cao thì có nhiều khả năng nộp thuế cao hơn những người có thu nhập thấp và ngược lại. Khoảng cách tương đối giữa các bậc thuế suất sẽ quyết định tính chất lũy tiến mạnh hay yếu của biểu thuế. Khoảng cách quá xa có thể sẽ tạo điều kiện cho hành vi chuyển dịch thu

[42] https://kpmg.com/vn/vi/home/misc/search.html?q=bi%E1%BB%83u%20thu%E1%BA%BF%20c%C3%A1c%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc&sp_p=any&sort=_score&page=2&sp_c=9, truy cập ngày 20/7/2024

[43] Lê Thị Thu Thủy. (2012). Luật thuế thu nhập cá nhân: Những bấp cập và hướng hoàn thiện. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 19 (227), tr.30.

nhập để tránh thuế, ngược lại sẽ tạo ra sự bất hợp lý trong điều tiết thu nhập của một nhóm đối tượng nộp thuế. Do đó nên quy định mở rộng khoảng cách giữa các bậc thu nhập và hạ mức thuế suất khởi điểm nhằm động viên, khuyến khích cá nhân làm giàu hợp pháp và tăng khả năng thu hút nguồn lao động nước ngoài, đảm bảo nền kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế.

Chính từ những bất cập về mức thuế suất đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công thì trong thời gian tới, việc nghiên cứu giảm bớt số bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến, sẽ góp phần làm đơn giản, tăng cường tính minh bạch trong việc quản lý, thu thuế.

Cần xem xét điều chỉnh các mức thuế suất và bậc thuế sao cho phản ánh công bằng hơn khả năng đóng thuế của người dân. Việc điều chỉnh mức thuế suất hoặc bậc thuế có thể giúp giảm gánh nặng cho những người có thu nhập trung bình và thấp. Để tạo động lực cho người dân tuân thủ nghĩa vụ thuế một cách tự nguyện, pháp luật thuế Thu nhập cá nhân nên giảm mức thuế suất cao nhất từ 35% xuống 30%, nới rộng bậc thuế lũy tiến từng phần chỉ còn 5 bậc và đề xuất bỏ bậc thuế đầu tiên cụ thể như sau:

Bậc thuế	**Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)**	**Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)**	**Thuế suất (%)**
Bậc 1	Trên 60 đến 120	Trên 5 đến 10	10
Bậc 2	Từ 120 đến 240	Từ 10 đến 20	15
Bậc 3	Từ 240 đến 420	Từ 20 đến 35	20
Bậc 4	Từ 420 đến 720	Từ 35 đến 60	25
Bậc 5	Trên 720	Trên 60	30

Cùng với các điều chỉnh về cơ sở tính thuế, cơ cấu biểu thuế và thuế suất, cải cách chính sách thuế thu nhập cá nhân phải hướng tới việc đảm bảo sự đơn giản và minh bạch, hiệu quả trong hành thu trên cơ sở hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân theo các các định hướng chung đặt ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. Đối với những khoản thu nhập phát sinh có tính chất một lần đã khấu trừ thuế thu thu nhập cá nhân thì nên cho phép cá nhân người nộp thuế được lựa chọn việc cộng vào thu nhập "thường xuyên" để quyết toán thuế cuối năm. Việc điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thời gian tới của Việt Nam phải hướng đến yêu cầu tiếp tục đưa chính sách thuế thu nhập cá nhân ngày càng tiệm cận với xu hướng và thông lệ trên thế giới, đồng thời đảm bảo hỗ trợ có hiệu quả quá trình cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước, theo đó các đề xuất cải cách phải đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chức năng, vai trò của thuế thu nhập cá nhân trong nền kinh tế.

Cùng với việc thu hẹp dần số lượng thuế suất, có thể xem xét điều chỉnh độ giãn cách giữa các bậc thuế cho phù hợp với những thay đổi về mức sống dân cư, đồng thời khuyến khích nỗ lực lao động, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế trong việc thu hút những chuyên gia, lao động nước ngoài có tay nghề cao vào làm việc tại Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh về nguồn nhân lực trên thế giới ngày càng gay gắt, đặc biệt là giữa các nước đang phát triển.

2.2.5 Về kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân

2.2.5.1 Bất cập

Đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh kể cả các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc hạch toán riêng và có tư cách pháp nhân riêng; các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức quốc tế và tổ chức nước ngoài; các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài; các tổ chức, cá nhân trả thu nhập khác. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh bao gồm cả cá nhân hành nghề độc lập; cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký thuế thu nhập cá nhân đồng thời với việc đăng ký các loại thuế khác. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể cả cá nhân nước ngoài làm việc cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam. Cá nhân chuyển nhượng bất động sản. Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác (nếu có yêu cầu). Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công bắt buộc phải đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế và thực hiện kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

Về kê khai và nộp thuế: Tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ xác định kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý đều phụ thuộc vào kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng. Điều này gây lúng túng cho các tổ chức không phát sinh thuế giá trị gia tăng sẽ phải kê khai theo tháng hay theo quý? Vì trong thực tế các Văn phòng đại diện của nước ngoài tại Việt Nam không sản xuất kinh doanh thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng nhưng có người lao động làm việc và chi trả thu nhập cho họ,

vì vậy các Văn phòng đại diện của nước ngoài tại Việt Nam vẫn phải kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 01/7/2021 hướng dẫn cụ thể như sau: "Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội,… có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý".

Về công tác đăng ký thuế, quy trình về đăng ký và quản lý mã số thuế người nộp thuế, người phụ thuộc được đánh giá là còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người nộp thuế như sau:

Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh của mỗi người phụ thuộc là khác nhau và không thống nhất. Tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đối tượng người phụ thuộc nếu là con, cha, mẹ, vợ, chồng thì thời hạn để cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên tại tiết d.4, Điểm d, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính quy định thời gian giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khác là chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh của năm tính thuế đó. Qua đó ta có thể thấy quy định về thời hạn đăng ký nếu người phụ thuộc là con, cha, mẹ, vợ chồng sẽ khác với thời gian đăng ký người phụ thuộc nếu là anh, chị em ruột, ông, bà, nội, ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột…và điều này gây khó khăn cho cơ quan chi trả thu nhập trong quá trình đăng ký người phụ thuộc và theo dõi việc đăng ký, nếu đăng ký không đúng thời gian quy định thì sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh làm mất quyền lợi của người nộp thuế.

Hiện nay mã số thuế người phụ thuộc có thể tra cứu dễ dàng trên trang Tổng Cục thuế, tuy nhiên mã số thuế người phụ thuộc thì lại chưa có kênh tra cứu. Việc xây dựng hệ thống tra cứu mã số thuế người phụ thuộc là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan chi trả thu nhập có thể kiểm tra việc đăng ký giảm trừ gia cảnh được nhanh chóng và khoa học.

Ngoài ra, việc rà soát trong việc cấp mã số thuế cũng gặp nhiều bất cập. Rất nhiều trường hợp đã được cấp mã số thuế bằng chứng minh nhân dân. Tuy nhiên sau khi chuyển sang căn cước công dân, cơ quan thuế lại tiếp tục cấp thêm một mã số thuế khác nửa, từ đó một người có đến hai mã số thuế gây khó khăn trong việc kiểm soát cho cơ quan thuế. Theo số liệu của cơ quan thuế, đến nay cả nước có 75 triệu mã số thuế cá nhân. Trong đó, có 48 triệu mã số thuế cá nhân đã được đối chiếu, làm sạch; 27 triệu mã số thuế phải bổ sung thông tin. Tổng cục Thuế và Bộ Công an đang đối chiếu dữ liệu quản lý của cơ quan thuế và dữ liệu quản lý dân cư. Việc chuyển đổi tạo thuận lợi hơn cho người dân trong việc xác định nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Tổng

cục Thuế cho biết, việc cá nhân có nhiều mã số thuế do cá nhân hoặc tổ chức chi trả thu nhập sử dụng số giấy tờ tùy thân khác số giấy tờ đã đăng ký mã số thuế, dẫn đến cá nhân được cấp thêm mã số thuế mới,... Là một trong hai Cục thuế lớn nhất cả nước, đại diện Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết đang quản lý khoảng 3,6 triệu mã số thuế. Trong đó, người làm công ăn lương có gần 200.000 mã số thuế và đang ưu tiên rà soát, làm sạch. Theo Cục Thuế Hà Nội, nhiều người có 2 mã số thuế cá nhân khá lớn nhưng xử lý khó khăn do nhiều cơ quan thuế khác nhau quản lý[44].

Về quyết toán thuế và hoàn thuế, công tác quyết toán thuế của người nộp thuế được thực hiện thông qua hai hình thức: ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập và cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Tuy nhiên quy định về thủ tục quyết toán thuế và hoàn thuế còn cần nhiều thủ tục hành chính, thực tế ở một số thành phố lớn như Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh do số lượng hồ sơ hoàn thuế quá nhiều dẫn đến tình trạng thời gian xử lý hồ sơ kéo dài. Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng lỗi hệ thống khi thực hiện đăng ký điện tử cụ thể. Một số kẻ hở trong pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân đã bị một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để trốn, tránh thuế và hoàn thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước. Trong thực tế có rất nhiều cá nhân bị nợ thuế vẫn không biết, do người nộp thuế không nắm được quy định nếu có từ hai nguồn thu nhập phải tự quyết toán thuế nên khi nhận giấy báo nợ từ cơ quan thuế người nộp thuế rất lúng túng, đồng thời kèm thêm số tiền lãi phát sinh có thể từ nhiều năm trước.Việc các cá nhân không nắm được các khoản nợ thuế cũng do thay đổi địa chỉ, không cập nhật cho cơ quan thuế, từ đó cá nhân không thể nhận được thông báo nào từ cơ quan thuế.

2.2.5.2 Giải pháp

Về công tác đăng ký thuế, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách về đăng ký mã số thuế người nộp thuế, người phụ thuộc theo hướng cải cách đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ đăng ký mã số thuế đảm bảo rõ ràng minh bạch, dễ thực hiện và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; chẳng hạn như đơn giản hóa thủ tục, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, và đẩy mạnh số hóa các quy trình để giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tuân thủ quy định thuế đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa của cơ quan quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế;

Về công tác khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, cần rà soát, sửa đổi và thiết kế hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế theo hướng cải cách đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người nộp thuế; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính thành phần hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện; đẩy mạnh triển khai dịch vụ thuế điện tử, hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi trong

[44] Ngọc Linh. (2024). *Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Quá nhiều vướng mắc, phát sinh*. Truy cập 27/07/2024, từ https://tienphong.vn/quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-qua-nhieu-vuong-mac-phat-sinh-post1645488.tpo.

công tác khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Đồng thời tăng cường kết nối, thu thập thông tin từ các cơ quan quản lý và các bên thứ ba để hỗ trợ cá nhân lập tờ khai đầy đủ, chính xác, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, tăng cường hiệu quả công tác quản lý và hoàn thuế thu nhập cá nhân, áp dụng quản lý rủi ro trong công tác khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong quá trình áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vẫn đang tồn tại một số bất cập. Mà nổi bật là liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh, những hạn chế trong biểu thuế lũy tiến từng phần và còn những quy định gây lúng túng khi triển khai thực hiện thuế thu nhập cá nhân hiện nay. Do đó cần phải đặt ra một số giải pháp hoàn thiện để chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Trong chương này người viết đã chỉ ra những bất cập, hạn chế trong pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú và đưa ra những giải pháp, khuyến nghị hoàn thiện quy định về thu nhập chịu thuế, đối tượng giảm trừ gia cảnh, mức giảm trừ gia cảnh, thuế suất.

Để thuế thu nhập cá nhân phát huy được tốt nhất vai trò trong việc đảm bảo công bằng xã hội, điều tiết thu nhập của mọi tầng lớp dân cư một cách hợp lý, bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế thì việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu trên là hết sức cần thiết, góp phần tăng tính cạnh tranh so với các nước trong khu vực, các nước có điều kiện tương đồng với nước ta, phù hợp với xu thế cải cách thuế và thông lệ quốc tế. Ngoài ra, việc sửa đổi luật thuế cũng cần xác định rõ mục tiêu đầu tiên là đảm bảo công bằng xã hội, còn việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước chỉ là mục tiêu thứ hai.

Để nâng cao mức sống, khả năng tiết kiệm và đầu tư của người dân và kích thích tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần có các biện pháp nhằm giảm gánh nặng thuế Thu nhập cá nhân bằng cách cải cách một số điều khoản của Luật thuế với nội dung tập trung là xác định thu nhập chịu thuế, giảm trừ gia cảnh và thuế suất áp dụng. Để thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể phát huy được vai trò là công cụ quan trọng góp phần tạo nguồn thu ngân sách thì cần xây dựng cơ sở pháp lý về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với nguồn thu nhập từ tiền lương tiền công nói riêng và thuế thu nhập cá nhân nói chung nhằm góp phần thúc đẩy khả năng cạnh tranh với các quốc gia trên thế giới.

KẾT LUẬN

Thuế thu nhập cá nhân là sắc thuế trực thu ra đời tương đối sớm ở các nước phát triển và áp dụng tương đối rộng rãi ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tầm quan trọng của thuế thu nhập cá nhân không chỉ ở đóng góp tài chính cho ngân sách nhà nước mà còn ở tác động của chúng đến các chính sách và mục tiêu khác của Chính phủ như tăng trưởng kinh tế, vấn đề phân phối lại thu nhập, khả năng cạnh tranh quốc gia, thị trường lao động…

Những năm gần đây, bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và thế giới thay đổi không ngừng, đòi hỏi chính sách thuế Thu nhập cá nhân của Việt Nam cần phải tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp. Dưới áp lực của quá trình toàn cầu hóa và tăng cường hội nhập, hệ thống chính sách thuế của mỗi nước cũng phải dần hướng tới các chuẩn mực và thông lệ chung, bao gồm cả chính sách thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, phân tích hiện trạng thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam giai đoạn vừa qua cũng đang chỉ ra một số vấn đề cần được nghiên cứu để có các sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cả từ giác độ thiết kế chính sách cho đến công tác tổ chức thực hiện.

Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn đã giải quyết được những vấn đề cơ bản như sau:

Một là, khái quát và hệ thống hóa được quá trình hình thành, phát triển pháp luật thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú của một số nước trên thế giới và Việt Nam. Phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm vai trò của Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, đồng thời nghiên cứu các cơ sở lý luận liên quan đến đề tài như vấn đề về xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế, giảm trừ gia cảnh… nhằm xây dựng một hệ thống lý luận toàn diện về đề tài, tạo cơ sở để phân tích thực trạng áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Hai là phân tích, đánh giá một cách có hệ thống và toàn diện thực trạng áp dụng pháp luật Thuế thu nhập cá nhân đối với Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam với nghiên cứu những quy định hiện hành để tìm ra các bất bập trong việc áp dụng pháp luật thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết các bất cập đó.

Luận văn là kết quả của quá trình nghiên cứu từ các kiến thức được học ở trường và thực tiễn của người viết dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót, người viết rất mong nhận được góp ý từ các thầy cô để luận văn được hoàn thiện.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2019). Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Ngô Tuấn Nghĩa, Thành phố Hà Nội: NXB. Giáo dục.

2. Bộ Tài chính. (2019). *Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện về chính sách giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.*

3. C. Mac - Ph.Ănghen. (1993). *Toàn tập, tập 23.* Thành phố Hà Nội: NXB. Chính trị quốc gia.

4. *Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac – Lênin*. Thành phố Hà Nội: NXB. Chính trị quốc gia.

5. Hồ Thị Hải. (2014). *Một số vấn đề pháp lý về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện*, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

6. Hồ Thị Hải. (2014). *Một số vấn đề pháp lý về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện*. Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

7. Huỳnh Văn Diện. (2016). *Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn thành phố Cần Thơ*, Luận án Tiến sĩ Luật Kinh tế, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội.

8. Lê Thị Nguyệt Châu, Lê Huỳnh Phương Chinh, Ngụy Ngọc Anh, Phạm Tuấn Kiệt. (2023). Pháp luật về thuế đối với quyền sử dụng đất. *Hội thảo Hoàn thiện Pháp luật đất đai trong thời kỳ hội nhập, Cần Thơ tháng 05 năm 2023.*

9. Lê Thị Nguyệt Châu. (2009). *Luật Tài chính 2 (Thuế)*. Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ: NXB. Đại học Cần Thơ.

10. Lê Thị Nguyệt Châu. (2015). *Pháp luật tài chính nhà nước.* Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ:

11. Lê Thị Thanh Thủy. (2012). Luật thuế thu nhập cá nhân: Những bất cập và hướng hoàn thiện. *Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Số chủ đề hiến kế lập pháp số 12 (76).*

12. Lê Thị Thu Thủy. (2009). *Những vấn đề đặt ra khi thực thi luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.* Tạp chí Luật học số 4/2009.

13. Lương Thị Linh Chi. (2020). Những bất cập của pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những bất cập trong quá trình áp dụng thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay, Hà Nội, tháng 06/2020*. Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.40-51.

14. Lý Mỹ Duyên. (2022). *Nghĩa vụ thuế thu nhập của cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công*. Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

15. Nguyễn Duy Thanh. (2021). *Kỷ yếu Hội thảo khoa học thu nhập chịu thế theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực trạng và giải pháp hoàn".* Trường Đại học Huế.

16. Nguyễn Ngọc Minh. (2023). *Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Viện Chiến lược và phát triển.

17. Nguyễn Thị Hồng. (2023). *Quy định về các khoản giảm trừ trong thuế thu nhập cá nhân: Thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện.* Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

18. Nguyễn Thị Huỳnh Như. (2014). *Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công và thực tiễn áp dụng trên một số địa bàn của Thành phố Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang.* Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Cần Thơ.

19. Nguyễn Thị Khuyên. (2022). Lý luận tiền công của C.Mác và định hướng vận dụng trong chính sách tiền công, tiền lương ở Việt Nam hiện nay. *Tạp chí Lý luận Chính trị và truyền thông, Số 6/2022.*

20. Nguyễn Thị Mai Dung. (2018). *Hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện như.* Luận án tiến sĩ Luật, Học viện Khoa học và Xã hội.

21. Nguyễn Thị Thủy. (2012). *Giáo trình Luật thuế*, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

22. Nguyễn Văn Tuyến. (2009). Bản chất về thuế - sự tiếp cận từ các học thuyết về thuế cổ điển và hiện đại, *Tạp chí Luật học*, số 04 (107).

23. Nguyễn Văn Tuyến. (2009). Bản chất về thuế - sự tiếp cận về các học thuyết về thuế cổ điển và hiện đại. *Tạp chí Luật học số 04 (107).*

24. Nguyễn Vĩnh Hưng. (2020). *Luật thuế thu nhập cá nhân: Một số bất cập và hoàn thiện*. Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

25. Odunayo Olamide Olaniyi và các cộng sự. (2023). *Quản lý thuế và tuân thủ thuế thu nhập cá nhân ở Nigeria: Thông qua PLS-SEM".* Bài báo khoa học, Tạp chí International Journal of Applied Economíc, Finance and Accouting, ISN 2577-767X, Vol.17, No.1, pp.117-126

26. Phan Phương Nam. (2006). *Nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân.* Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

27. Phan Phương Nam. (2006). *Nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân*. Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

28. Trần Kim Dung. (2011). *Quản trị nguồn nhân lực*, Thành phố Hồ Chí Minh: NXB. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

29. *Bất cập trong tính thuế thu nhập cá nhân: sẽ sửa luật*, Truy cập ngày 02/12-2023, từ https://vietbao.vn/bat-cap-trong-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-se-sua-luat-460128.html

30. Đăng Khoa. (2022). *Kinh nghiệm cải cách thuế thu nhập cá nhân tại một số nước*. Cổng thông tin Bộ tài chính. Truy cập ngày 27/07/2024, từ https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM242359.

31. Lê Huỳnh Phương Chinh. (2018). *Thực tiễn thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương và một số giải pháp hoàn thiện.* Tạp chí Công thương. Truy cập ngày 15/07/2024, từ https://tapchicongthuong.vn/thuc-tien-thuc-hien-phap-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-thu-nhap-tu-tien-cong--tien-luong-va-mot-so-giai-phap-hoan-thien-53501.htm.

32. Lê Thanh. (2024). *Số thu thuế thu nhập cá nhân nửa năm nay cao hơn gấp đôi 10 năm trước*, Báo Tuổi trẻ Online. Truy cập ngày 02/08/2024, từ https://tuoitre.vn/moi-nua-nam-thue-thu-nhap-ca-nhan-dat-gan-100-000-ti-20240801191157585.htm.

33. Lê Xuân Trường. (2020). Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh điều tiết thu nhập công bằng giữa các tầng lớp dân cư. *Tạp chí Tài chính điện tử*. Truy cập ngày 22/07/2024, từ https://tapchitaichinh.vn/dieu-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-dieu-tiet-thu-nhap-cong-bang-giua-cac-tang-lop-dan-cu.html

34. Ngọc Linh. (2024). *Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Quá nhiều vướng mắc, phát sinh*. Truy cập 27/07/2024, từ https://tienphong.vn/quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-qua-nhieu-vuong-mac-phat-sinh-post1645488.tpo.

35. Nguyễn Thị Loan. (2023). Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ cá nhân và xã hội. *Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học*. Truy cập ngày 25/07/2024, từ https://congdankhuyenhoc.vn/quan-diem-triet-hoc-mac-lenin-ve-moi-quan-he-ca-nhan-va-xa-hoi-179230310000732242.htm.

36. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Quốc Thịnh. (2021). Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận 3, *Tạp chí Công Thương, Số 6, tháng 3 năm 2021*. Truy cập ngày 25/07/2024, từ https://tapchicongthuong.vn/cac-nhan-to-anh-huong-den-viec-tuan-thu-

thue-thu-nhap-ca-nhan-cua-nguoi-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-tai-chi-cuc-thue-quan-3-80326.htm

37. Tạp chí Tài chính. Truy cập ngày 02/12/2023, từ https://tapchitaichinh.vn/thue-hai-quan.html

38. Tạp chí Thuế nhà nước. Truy cập ngày 02/12/2023, từ https://thuenhanuoc.vn/tap-chi/thoi-su.

39. Tổng cục thống kê. (2021). *Thông cáo báo chí về kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020*. Truy cập ngày 28/07/2024, từ https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/07/thong-cao-bao-chi-ve-ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cu-nam-2020/

40. Tổng Cục Thuế. Truy cập từ 02/12/2023, từ https://www.gdt.gov.vn/wps/portal.

41. Thanh Xuân. (2024). *Số thu thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh*, Báo điện tử Thanh niên. Truy cập ngày 06/08/2024, từ https://thanhnien.vn/so-thu-thue-thu-nhap-ca-nhan-tang-manh-18524080611475572 1.htm#:~:text=Nh%C6%B0%20v%E1%BA%ADy%2C%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%A9c%20%C4%91%E1%BA%A1t,so%20c%C3%B9ng%20k%E1%BB%B3%20n%C4%83m%202023.

42. Xử lý những bất cập lớn trong Luật thuế thu nhập cá nhân. Truy cập ngày 02/12/2023, từ https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/xu-ly-nhung-bat-cap-lon-cua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-720456

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Bộ Luật Dân sự năm 2015.

2. Bộ Luật Lao động năm 2019.

3. Luật quản lý thuế năm 2006.

4. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

5. Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012.

6. Luật sửa đổi các luật về thuế năm 2014.

7. Luật Quản lý thuế năm 2019.

8. Pháp lệnh Uỷ ban thường vụ quốc hội số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/05/2001 về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

9. Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

10. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

11. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

12. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định Chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

13. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

14. Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng.

15. Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân.

16. Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

17. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Bộ Tài chính.

18. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh: hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

19. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

B. VĂN BẢN KHÁC

20. Công văn số 407/TCT-TNCN ngày 29/01/2018 của Tổng Cục thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công khi tổng hợp dữ liệu quyết toán

21. Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng Cục thuế về danh mục tổng hợp các khoản trợ cấp, phụ cấp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành làm thu nhập xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

22. Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 01/7/2021 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về kỳ kê khai thuế.